

الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥

قانون الإيجار القديم نموذجاً

أسماء محمد عباس*

asomihisham@gmail.com

ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الباحثة استمارة الاستبيان التي وزعت على (٩٤٥) مفردة من أرباب الأسر المقيمين في شقق إيجار قديم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف الكشف عن انعكاسات هذا القانون على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتقديم صورة شاملة ودقيقة حول تأثيراته على المجتمع المصري، حيث تم اختيار العينة بطريقة ميسرة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: أن قانون الإسكان المعدل لا يحقق العدالة الاجتماعية بشكل كافٍ، مما يشير إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى بعض المشاركين حول فعالية القانون في معالجة الفوارق الاجتماعية أو تلبية احتياجات جميع الفئات، كما يعكس ذلك شعوراً بوجود جوانب قصور في تطبيق أو مضمون القانون، كما أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى زيادة حجم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بسبب ما يتضمنه من ثغرات قانونية، مما يعكس شعوراً بعدم الاطمئنان تجاه فاعلية القانون في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وبخصوص أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى ضغوط وصراعات جديدة داخل الأسرة، مما يعكس تخوفاً من تأثيراته الاجتماعية المباشرة على استقرار الحياة الأسرية، وفيما يتعلق بأن للدولة دوراً أساسياً في تحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال سنّ قوانين مناسبة لحماية حقوق الملاك، مما يعكس ثقة المشاركين في دور الدولة كجهة تنظيمية توازن بين مصالح جميع الأطراف، كما يشير ذلك إلى وعي مجتمعي بأهمية التدخل التشريعي لضمان العدالة والحد من النزاعات.

الكلمات المفتاحية: الرؤية المجتمعية - قانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.

*أستاذ علم الاجتماع المساعد والقائم بعمل مدير معهد العلوم الاجتماعية - كلية الآداب جامعة الإسكندرية

الإطار العام للدراسة

مقدمة:

يمثل المسكن وما يحيط به من بيئة عمرانية الإطار المادي الذي يحقق للإنسان معظم احتياجاته الأساسية، ويقضي في داخله الجزء الأكبر من حياته اليومية، فالمسكن ليس مجرد مأوى يوفر الحماية، بل هو رمز للخصوصية، ومؤشر على المكانة الاجتماعية ووسيلة للتمايز بين الأفراد، ويعكس المسكن بدرجة واضحة شخصية ساكنيه وسمات المجتمع الذي ينتمي إليه، كما أنه يعكس مستوى التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه أصحابه. وبقدر ما تؤثر الخصائص المادية للمسكن في سلوك قاطنيه وتوجهاتهم، فإن الأفراد بدورهم يعيدون تشكيل هذا الفضاء العمراني ليتوافق مع رغباتهم وحاجاتهم.

كما يمثل الإسكان أحد الأعمدة الرئيسة للتنمية الشاملة، إذ لا يقتصر دوره على توفير المأوى، بل يتجاوز ذلك ليعكس مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي، فالمسكن هو الإطار الذي تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما يجعله مؤشراً مباشراً على جودة الحياة في المجتمع، وعنصراً أساسياً في بناء استراتيجيات التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من هذه الأهمية، ارتبطت قضايا الإسكان دائماً بالسياسات العامة، إذ تبين أن المشكلات السكنية ليست مجرد عوائق عمرانية أو هندسية، وإنما هي انعكاس للتحويلات الاقتصادية والزيادة السكانية والتغيرات الديموغرافية، ومن ثم باتت الحاجة ملحة إلى تدخل تشريعي يواكب هذه التحويلات، ويضع أطراً تنظيمية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة، وحاجات المجتمع الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق جاء قانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥ ليعبر عن استجابة تشريعية لهذه التحديات، حيث سعى إلى تقديم رؤية جديدة للإسكان تقوم على معالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز العدالة في توزيع الوحدات السكنية، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، كما أتاح القانون مساحة أكبر للتكامل بين الدولة

والقطاع الخاص لتلبية الطلب المتنامي على المساكن، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المتوازنة.

ومن هنا تتضح أهمية الرؤية المجتمعية لهذا القانون، إذ إن تقييم انعكاساته على الفئات الاجتماعية المختلفة يكشف مدى قدرته على تلبية الاحتياجات السكنية وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما يتيح هذا التحليل الوقوف على مدى إسهام القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي معاً، وهو ما يجعله خطوة محورية في دعم مسار التنمية المستدامة وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.

وبناءً على ذلك سوف يتم تناول الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.

أولاً - مشكلة البحث:

على الرغم من تعديل قانون الإيجار لسنة ٢٠٢٥ كخطوة تستهدف تطوير المنظومة السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة في مدى قدرة هذا القانون على تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في ظل النمو السكاني السريع وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، فالفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان ما زالت تضغط على الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، مما يثير تساؤلات حول فعالية التعديلات القانونية في معالجة جذور الأزمة السكنية.

وتتضح المشكلة أيضاً في وجود تباين بين الأهداف المعلنة للتشريع من حيث تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز البعد الاقتصادي، وبين ما يمكن أن يتحقق فعلياً على أرض الواقع، الأمر الذي يستدعي دراسة متأنية للرؤية المجتمعية لهذا القانون، للوقوف على مدى استجابته لاحتياجات مختلف الفئات، وقدرته على إحداث التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والتشريعي في سياسات الإسكان.

وقد ازداد وعي الباحثة بعمق مشكلة الدراسة من خلال متابعة الندوات وورش العمل التي عُقدت في عام ٢٠٢٥ هذه الإشكالية بشكل جلي؛ إذ ناقش المركز

المصري للدراسات الاقتصادية في ورشة عمل بتاريخ 24 يونيو ٢٠٢٥ بعنوان "قانون الإيجار القديم: المناقشات وسيناريوهات الحلول" التحديات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القانون، فيما نظم حزب الجيل الديمقراطي ندوة في مايو ٢٠٢٥ بمحافظة المنيا تحت عنوان "القانون والشعب" المناقشة أبعاد التعديلات التشريعية على الأطراف المختلفة، وتؤكد هذه الفعاليات أن المشكلة ليست قانونية أو عمرانية فحسب، بل هي قضية مجتمعية واقتصادية متشابكة تتطلب دراسات معمقة لفهم آثارها ووضع حلول عملية تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي (المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، ٢٠٢٥).

وتشير الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسنة ٢٠١٧ إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر بلغ نحو 3,019,662 وحدة، منها حوالي 1,879,764 وحدة مخصصة للسكن، أي ما يعادل قرابة 7٪ من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، كما يقدر عدد الأسر المقيمة في هذه الوحدات بنحو 1.6 مليون أسرة، تضم ما يقرب من 6 ملايين فرد، وتتركز أغلبها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية التي تمثل معاً نحو 82٪ من إجمالي الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم، وتشير البيانات إلى أن حوالي 36٪ من المستأجرين يدفعون أقل من 50 جنيهاً شهرياً، بينما تتراوح قيمة الإيجار لدى 20٪ منهم بين 50 و ١٠٠ جنيه، وتقل نسبة الوحدات التي يتجاوز إيجارها 900 جنيه عن 0.1٪.

وتوضح التقارير الحكومية أن عدد الوحدات السكنية المتاحة حالياً للمستأجرين في إطار السياسات الجديدة بلغ نحو 238,109 وحدة، ضمن الإجراءات المصاحبة لتعديلات قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن تسفر هذه التعديلات عن تغييرات ملموسة في توزيع الوحدات وأسعار الإيجار خلال السنوات القادمة، خصوصاً بعد توجه الدولة إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين (تعداد المباني، سبتمبر ٢٠١٧).

وإنطلاقاً من تلك البيانات نجد أن هناك العديد من المشكلات التي نشأت وأثرت على الجوانب المجتمعية للمجتمع المصري.

وبناءً على ذلك تتجلى مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس وهو: ما هي الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥؟

ثانياً - أهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث في الأهمية النظرية والتطبيقية، ويتضح ذلك من خلال

الآتي:

أ. الأهمية النظرية:

١. إبراز دور القوانين الخاصة بالإسكان في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

٢. تقديم إطار معرفي يمكن أن يُبنى عليه في دراسات لاحقة حول السياسات الإسكانية.

٣. المساهمة في فهم أعمق للعلاقة بين السياسات التشريعية والتحوليات الاقتصادية والاجتماعية الذي تختص بمشكلة الإسكان وأثر قانون الإيجار المعدل لسنة ٢٠٢٥.

ب. الأهمية التطبيقية:

١. توفير مؤشرات عملية تساعد صانعي القرار على تقييم آثار تطبيق قانون الإيجار المعدل لسنة ٢٠٢٥.

٢. دعم الجهات التشريعية في صياغة سياسات إسكانية أكثر فاعلية واستدامة مستقبلاً.

٣. اقتراح آليات عملية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضمان العدالة في توزيع المساكن طبقاً لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.

ثالثاً - أهداف البحث:

١. الكشف عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لسكان شقق الإيجار القديم بمدينة الإسكندرية.

٢. التعرف على الآثار الاجتماعية لقانون الإيجار المعدل.
٣. الوقوف على دور الدولة والمؤسسات الحكومية في المسؤولية الاجتماعية لأزمة القانون المعدل.
٤. التعرف على الآثار الاقتصادية لقانون الإيجار المعدل.
٥. الخروج بتوصيات تفيد صانعي القرار والمشرعين في المساهمة بتعديل القانون الإيجاري الجديد بما يفيد جميع الأطراف (المؤجرين - المستأجرين - مصلحة الدولة).

رابعاً - تساؤلات البحث:

١. ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لسكان شقق الإيجار القديم بمدينة الإسكندرية؟
٢. ما الآثار الاجتماعية التي ترتبت على تطبيق قانون الإيجار المعدل؟
٣. ما دور الدولة والمؤسسات الحكومية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه تداعيات القانون المعدل؟
٤. كيف أثر تطبيق قانون الإيجار المعدل في الجوانب الاقتصادية للمجتمع

خامساً - مفاهيم البحث الرئيسية:

١. الرؤية المجتمعية:

تعرف الرؤية المجتمعية بأنها تصور جماعي مستقبلي يشكّله أعضاء المجتمع ويعبر عن تطلعاتهم المشتركة، بحيث يحدد ملامح بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرجوة، ويرسم صورة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع في المستقبل المنشود من حيث العدالة، والتكافل، والاستقرار، والرفاهية (عبد القادر، ٢٠١٩، ص ٥٤).

كما تعرف أيضاً بأنها تصور شامل لمستقبل المجتمع يُعبر عن القيم والأهداف المشتركة التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها عبر السياسات والممارسات، بحيث تضمّ بين طياتها الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والتكافل، والاستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتشكيل الهوية الجماعية، وهي تمثل جزءاً من البعد الثقافي والسياسي

للتنمية، إذ توجه ما يريده الناس من خدمات، بما في ذلك الإسكان، ليس فقط كمأوى، بل كعنصر مركزي من كرامتهم وحقوقهم (أبو ركة، ٢٠٢٤، ص ٥٢٣).

وتعرف الرؤية المجتمعية إجرائيًا بأنها مجموع التصورات والآمال والمطالب التي يعبر عنها المستفيدون المحتملون من قانون الإيجار المعدل لسنة ٢٠٢٥، والجهات المعنية (الملاك، والدولة، والمجتمع المدني) فيما يخص كيف يجب أن يكون السكن من حيث العدالة في التوزيع، وجودة البنية التحتية والخدمات، والتكاليف في متناول الفئات المختلفة، ودور السكن في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وسيتم ملاحظة هذه الرؤية المجتمعية من خلال استبيانات توزع على عينة من الأسر المستفيدة وغير المستفيدة في مدينة الإسكندرية.

٢. الرؤية الاقتصادية:

تعرف الرؤية الاقتصادية بأنها إطار استراتيجي شامل يوجّه السياسات الاقتصادية نحو مستقبل محدد المعالم، حيث يهدف إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة من خلال استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية، بما يضمن الرفاه الاقتصادي للمجتمع (دهمان، ٢٠٢٠، ص ٤٥).

كما تعرف أيضًا بأنها تمثل خطة وطنية متكاملة ترسم ملامح التحول الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية (المجلس الأعلى للتخطيط، ٢٠٢١، ص ٢٢).

وتعرف أيضًا بأنها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لحالة مستقبلية مرغوبة للاقتصاد، تتضمن إطارًا زمنيًا لتحقيقها، إضافةً إلى مجموعة من السياسات والمؤسسات الموجهة لتعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال (R. Scott, 2020, p 346).

وتعرف الرؤية الاقتصادية إجرائيًا بأنها الإطار العملي الذي يحدد الكيفية التي يسهم بها قانون الإيجار المعدل لسنة ٢٠٢٥ في تحقيق أهداف اقتصادية ملموسة، مثل رفع كفاءة استغلال الموارد المخصصة للإسكان، وتحسين عدالة التوزيع بين الفئات الاجتماعية، وتخفيض الأعباء المالية عن الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل،

وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم أنماط بناء وتخطيط تسهم في تقليل الكلفة على المدى الطويل، وثُقاس الرؤية الاقتصادية هنا من خلال السياسات والآليات التي يطرحها القانون وقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي مباشر على الأسر والمجتمع.

٣- مفهوم قانون الإسكان ٢٠٢٥

ويقصد به القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص المواد القانونية كالآتي.

مادة (١): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء ٧ سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٣): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:

- ١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- ٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- ٣- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

٤- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

٥- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

مادة (٤): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها ، بساد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٣) من هذا القانون بساد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحققت عنها.

مادة (٥): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

مادة (٦): تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤)، (٥) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية (بنسبة ١٥) %

مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب

الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

١- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

٢- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من أمت إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢)، (٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة

لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تملكاً. إيجاراً أو تملكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال النزاع راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٢٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبيع بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٠): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لهذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١٤٤٧هـ الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥م.

سادساً - الدراسات السابقة:

انقسمت الدراسات السابقة إلى محورين كالاتي:

المحور الأول - الأبعاد الاجتماعية لقانون الإيجار المعدل:

الدراسة الأولى بعنوان " :التمويل والتنظيم والمهمة الاجتماعية والأخلاقية لجمعيات الإسكان الإنجليزية":(Marshall, 2023)

هدفت الدراسة إلى التعرف على التمويل والتنظيم والمهمة الاجتماعية والأخلاقية لجمعيات الإسكان الإنجليزية، من خلال عدة أساليب، حيث جمعت بين الأساليب الكمية والنوعية، واستخدمت الدراسة التجميع الطولي لبيانات الميزانية العمومية، وتحليل تجربة طبيعية، بالإضافة إلى تحليل وثائق نوعية، وتم إجراء مقابلات شبه منظمة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أنه رغم تنوع مصادر التمويل عبر القطاع، إلا أن المنظمات تتفق على مبدأ قانوني استراتيجي مشترك يتمثل في استخدام الأصول العقارية مثل الأراضي والمساكن كوسيلة للوصول إلى التمويل، وقد كانت هذه الاستراتيجية القائمة على الأصول عاملاً أساسياً في تعزيز الأنشطة التجارية وتقليص حجم المساكن الاجتماعية المؤجرة لدى بعض الجمعيات، كما أن الإطار التنظيمي الذي يفضل الاستقرار المالي على تلبية احتياجات المستهلكين ساهم في تعاضد دور التمويل الخاص، وأن التشريعات تُعدّ أداة لإدارة الأزمات وتحويلها من حالة توتر إلى حالة استقرار نسبي، وتُبرز هذه النتائج أن التمويل العقاري ليس حكراً على كبار مُلاك العقارات، ولا يمكن القول أنه في حالة انكماش، بل على العكس، يتميز هذا التمويل بالتنوع والمرونة، فقد انتهت مرحلة تميزت بانخفاض أسعار الفائدة وتقليص إنفاق المُلاك، والتي سادت في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وحلّت محلها فترة تتسم بصعوبة في الاقتراض وزيادة الاستثمارات في تحسين المساكن القائمة، ورغم هذه التحديات، تستمر جمعيات الإسكان في التكيف مع التحولات في بيئة التمويل، حيث أدت الزيادات الأخيرة في التمويل الحكومي المخصص للمناطق ذات الأعباء المرتفعة من حيث تكاليف المعيشة إلى تحفيز نسبي في إنشاء وحدات جديدة للإيجار الاجتماعي.

الدراسة الثانية بعنوان: "استراتيجيات الإسكان الميسور: الدور المحتمل للسكن الجماعي في توفير مساكن متاحة للجميع على قدم المساواة": (GÖKÇE 2022)

هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات الإسكان الميسور، من خلال إجراء دراسة مسحية للأدبيات الموجودة حول الإسكان بأسعار معقولة والإسكان المشترك، مع التحقيق في قوانين واستراتيجيات مختلفة فعّالة من حيث التكلفة، التي يُمكن اتباعها في مختلف مراحل توفير الإسكان الميسور، من خلال أمثلة، ودراسة مشاريع السكن الجماعي كدراسات حالة .

وتوصلت نتائج الدراسة إلى: أن السكن الجماعي قد يشكل أداة فعّالة في دعم توفير السكن الميسور، إلا أنه لا يُعد حلاً منفرداً لمشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن؛ فلكي يكون تأثيره ملموساً، يجب أن يُدمج مع استراتيجيات منخفضة التكلفة، ونماذج ملكية بديلة، ومقاربات متعددة التخصصات، إلى جانب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، من خلال هذا التكامل، يمكن أن يُسهم السكن الجماعي بشكل جوهري في معالجة أزمة السكن الميسور، بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج مفاهيم السكن الجماعي أو تطبيق بعض مبادئه وقوانينه ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي أو غيرها من مشاريع الإسكان الميسور، ويتشارك كل من السكن الجماعي والسكن الميسور في تقديم فوائد مقاربة للسكان، كما أن كليهما يُعد عنصرًا محوريًا في تحقيق تنمية حضرية عادلة ومستدامة، فيما يتطلب تحقيق السكن الميسور نهجًا تكامليًا يقوم على التعاون بين مختلف التخصصات، وتشارك المسؤولية بين عدد من الجهات المعنية، وتُعد السلطات المحلية والوطنية من أبرز هذه الجهات، إذ ينبغي لها أن تتبنى دورًا محقّقًا وميسرًا بدلاً من أن تكون عائقًا - سواء عن قصد أو عن غير قصد - من خلال تطوير سياسات استخدام الأراضي بما يدعم السكن الجماعي والميسور، وتقديم الدعم المالي والحوافز المناسبة، كما يمكن للسلطات أن تضطلع بدور محوري في تمكين مشاريع السكن الجماعي ذات الطابع الميسور.

الدراسة الثالثة بعنوان: "مجالات الإسكان: مقارنة بين الإسكان الاجتماعي في مجالين من مجالات الممارسة": (Werner. 2021)

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجالات الإسكان، من خلال دراسة مقارنة لقطاعات الإسكان الاجتماعي في ديمقراطيتين رأسماليتين؛ بهدف تحليل كيفية تحديد

حدود توفير الإسكان الاجتماعي، وقد اختير قطاعا الإسكان في سيدني، أستراليا، وفيينا، النمسا، لهذه الدراسة نظراً لتفاوت معدلات الإسكان الاجتماعي فيهما بشكل كبير.

كما استخدمت الدراسة أسلوب التحليل لتحليل الإسكان الاجتماعي من حيث سياقه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتاريخي، وأسلوب تحليل الوثائق الموضوعي التطبيقي، وتم إجراء إحدى وعشرون مقابلة شبه منظمة في كل مدينة. وتُبرز نتائج الدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين مجالات الإسكان الاجتماعي التي تشكّلت عند النقاء المجالات المالية والحكومية وغير الربحية والأكاديمية والخيرية، موضحةً كيف تُسهم هذه المبادئ في دعم الهياكل الاجتماعية التي يقوم عليها السكن الاجتماعي، وكيف يُستخدم هذا السكن الاجتماعي في تشكيل الفضاء الاجتماعي، ويمكن النظر إلى القيم المساواتية لمؤيدي السكن الاجتماعي، الداعين إلى التضامن السكني، بوصفها شكلاً من أشكال رأس المال الثقافي، حيث ان تبادل أنماط متعددة من رأس المال الرمزي والاقتصادي يرسم حدود الإسكان الاجتماعي في كل نموذج؛ كما يُعد التضامن رأس المال الرمزي الأبرز في فيينا، بينما تحتل الأعمال الخيرية هذه المكانة في سيدني، وقد بيّنت النتائج أيضاً الكيفية التي يوظف بها الأفراد المهارات الاجتماعية الرمزية للحفاظ على أشكال رأس المال المختلفة، وتُستخدم الوصمة في كلا السياقين كوسيلة لترسيم الحدود بين الإسكان الجماعي والخاص، غير أنها في سيدني تُوجّه ضد المستأجرين، بينما في فيينا تُوجّه ضد الملاك، ويمكن تفسير التباين في مكانة الإسكان الاجتماعي بين المدينتين من خلال المسار التاريخي لتطور أنماط رأس المال الرمزي، والتي أسهمت في تشكيل كل مجال سكني على حدة، كما أوضحت نتائج الدراسة أن تغيير مجالات الإسكان الاجتماعي أمر معقد، وقدمت إطاراً نظرياً للتغيير، فأحداث تحولات في سياسات وقوانين الإسكان يتطلب تعديل المبادئ المرتبطة بـ"الرؤية والتقسيم" التي تقوم عليها الخطابات المهيمنة، ومع ذلك، غالباً ما تواجه المشاريع الإصلاحية مقاومة من الأطراف المستفيدة من بقاء المجال السكني على صورته الراهنة.

الدراسة الرابعة بعنوان: "تأثيرات التفاعل الاجتماعي على انتقال المساكن من الأحياء الفقيرة إلى المساكن العامة: دراسة حالة لمنطقة جاكرتا الكبرى، إندونيسيا": (Malik.)

2021

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثيرات التفاعل الاجتماعي على انتقال المساكن من الأحياء الفقيرة إلى المساكن العامة، وذلك من خلال دراسة حالة لمنطقة جاكرتا الكبرى بدولة إندونيسيا.

واعتمدت هذه الدراسة على استمارة استبيان التي تم تطبيقها على ٩٢ مشاركاً من سكان القرى الثلاث، من خلال مقابلتهم وجهاً لوجه، لقياس رضا سكان المساكن العامة الحاليين عن السكن بعد انتقالهم من الأحياء الفقيرة والعيش فيها لبضع سنوات. وكشفت نتائج هذه الدراسة أن للتفاعل الاجتماعي دوراً أساسياً في النقل الطوعي للسكن، ولا سيما في سياق التخفيف من معاناة الأحياء الفقيرة، ويتجلى أثره في مختلف المراحل، بدءاً من رغبة السكان في مغادرة تلك الأحياء، مروراً بعملية الانتقال الفعلي إلى المساكن العامة، وصولاً إلى مستوى الرضا بعد الاستقرار فيها، كما بينت النتائج أيضاً أن تأثير التفاعل الاجتماعي يختلف من مرحلة إلى أخرى، بينما قد تتفوق عليه في بعض الحالات عوامل أخرى، مثل طبيعة البيئة العمرانية، فقد ثبت أن التفاعل الاجتماعي أصبح أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تفسير الانتقال الطوعي، وفي المقابل، كشفت النتائج أن النقل القسري والإسكان العام الشاهق قد يخلّفان شعوراً بعدم الرضا لدى السكان الذين تعرضوا للتهجير الإجباري، وبناءً على ذلك، ينبغي على الحكومة مراعاة التفاعل الاجتماعي للسكان عند تنفيذ سياسات وقوانين تهدف إلى الحد من الأحياء الفقيرة، وخاصةً في حالات النقل السكني، كما ثبت أيضاً أن التفاعل الاجتماعي يمكن أن يؤثر على رغبة السكان الذين انتقلوا إلى السكن العام، والذين لم يُبدوا في البداية أي رغبة في الانتقال، وعليه، فإن الحفاظ على جودة المساكن العامة وضمان تدفق المعلومات يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق نقل طوعي آمن ومستدام، أما في الحالات التي لا مفر فيها من التهجير القسري، فينبغي

إعطاء الأولوية للحفاظ على الروابط الاجتماعية بين السكان من خلال توفير مساحات اجتماعية بديلة.

الدراسة الخامسة بعنوان: "الإسكان الاجتماعي كحلّ لتلبية احتياجات السكن لذوي الدخل المحدود: تقييم لمشاريع الإسكان التي تنفذها إدارة تطوير الإسكان (Toki) لفئات الدخل المتوسط والمنخفض": (GÜLCAN, 2020)

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإسكان الاجتماعي كحلّ لتلبية احتياجات السكن لذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال استخدام منهج دراسة الحالة لمؤسسة توكي في تركيا، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المسؤولة والمهيمنة في توفير الإسكان الاجتماعي، وأجريت مقابلات مع خمسة من موظفيها.

واستخدمت الدراسة منهج البحث التفسيري ومنهج البحث الوصفي، كما اعتمدت الدراسة على الإحصاءات الوصفية لوصف السمات الأساسية للبيانات في الدراسة، وتم استخدام أسلوب البحث عبر الإنترنت كأسلوب بحث ثانوي.

وقد جُمعت البيانات الإحصائية والكمية من خلال مراجعة الأدبيات، ويُعد تحديد معايير الإسكان الاجتماعي أمراً بالغ الأهمية نظراً لتأثيرها على عملية البحث، علاوة على ذلك، تم اختيار أربع عينات لتطبيقات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها مؤسسة توكي وفقاً لأنواعها.

وقد أظهرت نتائج الدراسة: أنه لا يمكن اعتبار جميع المشاريع التي تنفذها إدارة الإسكان الاجتماعي في مؤسسة توكي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض مساكن اجتماعية؛ إذ يُمكن القول إن ما عدا مساكن ذوي الدخل المنخفض وبعض الفئات المحدودة، تُصنّف المشاريع الأخرى كمشاريع إسكان جماعي، تُموّل وفقاً لشروط السوق، ومع ذلك، فإن الهدف من هذه المشاريع ليس تلبية احتياجات الشرائح الأضعف في المجتمع، بل تحريكها دوافع ربحية، كما أنه لا يوجد قانون محدد ينظم سياسات الإسكان الاجتماعي بشكل واضح، وأوضح المشاركون في المقابلات أن هناك قصوراً كبيراً في جانب البحث والتطوير الخاص بتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وأفاد الموظفون أيضاً أن القيود المالية المفروضة على هذه المشاريع تجعل جودة

التنفيذ في مرتبة ثانوية ضمن أولويات الإدارة، فإن المشكلة الرئيسية والأكثر أهمية لتوكي هي الميزانية التي يتم توفيرها داخل المؤسسة فقط، وهذا القيد المالي هو السبب وراء جميع أوجه القصور في النظام ويؤدي إلى عدم تنفيذ الإسكان الاجتماعي، وبشكل عام، ينتقد بعض الموظفين مساحة المباني، مما يؤثر على كفاءة التنفيذ.

الدراسة السادسة بعنوان: "الأبعاد الاجتماعية لسياسات الإسكان في مصر: دراسة سوسيولوجية". (المصليحي، 2017)

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية لسياسات الإسكان في مصر، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال أسلوب المسح بالعينة، حيث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة تمثل المستفيدين بأنواع السكن المختلفة في مصر.

كما اعتمدت الدراسة على الأسلوب الإحصائي لمعالجة البيانات، واختبار الفروض إحصائيًا من خلال برنامج SPSS، وطبقت استمارة استبيان على عينة قوامها 475 مفردة من المجتمع المصري.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن معظم العينة يقرون بأن هناك مشكلة إسكان في مصر، على الرغم من وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية لكن أسعارها لا تناسب أغلب أفراد المجتمع المصري، كما أن أكثر من نصف العينة يبحثون عن شقق سكنية، ويبدو هذا منطقيًا في ضوء اتساع نطاق فئة الشباب في المجتمع المصري بما يجعل على السكن كبيرًا، وبفوق المعروض بكثير، لاسيما إذا اقترن الطلب بمحدودية في القدرات الاقتصادية، وكان المعروض من الإسكان الفاجر، ويمكن تفسير النسبة المرتفعة في ضوء مسئولية الأهل الممتدة عن الأبناء بما يجعلهم يعتبرون أنفسهم باحثين عن شقق رغم كونهم مستقرين بالفعل إلا أنهم يبحثون لأبنائهم، كما بينت النتائج أنه لم تبد ثمة تباينات معنوية بين أفراد العينة تبعًا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي بصدد الرضا عن سياسات الإسكان في أعقاب ثورة 25 يناير 2001، فقد كان الحكم بفشل هذه السياسات تمامًا أو جزئيًا متجاوزًا لأي تأثيرات محتملة للفوارق في المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى أن معظم أفراد العينة يرون أن

قوانين الإسكان الحالية غير عادلة ما بين أفراد المجتمع وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً لهذه النتيجة، بدا أن الاستفادة الفعلية من سياسات الإسكان يحظى بها الأغنياء ولا يكاد يفيد منها الفقراء.

الدراسة السابعة بعنوان: "أثر السياسات الإسكانية على بنية مدينة عمان": (أسعيد، 2009)

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات الإسكانية على بنية مدينة عمان، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي لما لهما من أهمية في توضيح الكيفية التي تشكلت فيها بنية مدينة عمان في سياقها التاريخي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: نشوء نمط من الأحياء السكنية نتيجة الهجرات المتتالية إلى مدينة عمان، وتميزت بالإكتظاظ السكاني وانعدام الخدمات منها وسميت بالأحياء العشوائية، وهذا بالطبع أثر على الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة ونشوء أحياء أخرى متجانسة في طبيعة السكان، والتي لها صفات اجتماعية تتميز بها، من حيث التقاليد والعادات والقيم والأخلاقيات، كما أن لها سمات أخرى وبخاصة من ناحية الدخل، وطبيعة البناء نتيجة تطبيق قوانين السياسات الإسكانية فيها، كما توصلت الدراسة الى تطور الحاكمية في وضع وتنفيذ السياسات الاسكانية حيث تم اشراك القطاع الخاص المتمثل في مجالات البناء والتمويل والملكية، وذلك لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، وبخاصة من الطبقات الوسطى والدنيا، كما نجم عن تطبيق السياسات الإسكانية والقانونية نشوء أحياء متماثلة في طبيعة السكان، وبخاصة من ناحية الدخل، وكذلك في طبيعة البناء؛ اذ تم بناء أنماط متشابهة في الحجم وفي مواد البناء، ونظرا لأسعار الأراضي وطبيعة التنظيم المعمول به في مدينة عمان منذ تركزت الأحياء البديلة للأحياء العشوائية في شرق وجنوب عمان، وتوصلت الدراسة إلى أن دائرة التطور الحضري لا تحل مشكلة سكن فقط بل تتعدى إلى مستويات تنموية واجتماعية.

المحور الثاني - الأبعاد الاقتصادية لقانون الإسكان المعدل:

الدراسة الأولى بعنوان: "السياسة النقدية وأسواق الإسكان: رؤى باستخدام مقياس جديد لمرونة العرض السكني:" (Banerjee and Others. 2024)

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة النقدية وأسواق الإسكان في الولايات المتحدة، من خلال استخدام مقاييس التدفق لحساب مرونة العرض السكني، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتجه البايزي (BVAR) ذي المعاملات المتغيرة بمرور الوقت، وهو مشابه لنموذج غوريا وآخرون (قيد النشر)، وتم إجراء الدراسة على عينة شملت ٢١ دولة، وذلك باستخدام أساليب اقتصادية قياسية مُبتكرة، بتكييف منهجية التوقعات المحلية (LP) لجوردا (٢٠٠٥) مع مجموعة من الدول.

وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن مرونة العرض تلعب دورًا محوريًا في انتقال أثر السياسة النقدية إلى أسواق الإسكان؛ فكلما كان العرض أقل مرونة، ازداد تأثير التيسير النقدي على نسبة السعر إلى الإيجار، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التأثير الأكبر على أسعار المساكن، في حين تبقى الإيجارات أكثر استقرارًا بغض النظر عن درجة مرونة العرض، كما بيّنت النتائج أن قدرة المعروض الجديد من المساكن على الاستجابة لتغيرات الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الخمسة الماضية، وكما هو الحال في بقية الأسواق، فإن انخفاض مرونة العرض يجعل عملية التكيف مع التغير في الطلب - الناتج هنا عن السياسة النقدية - تتم بصورة أكبر من خلال الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تضخيم تقلبات أسعار المساكن، ويُشجع الأسر على افتراض استمرار الاتجاهات الحالية في ارتفاع الأسعار مستقبلاً، غير أن هذا الوضع، يتأثر بمستوى أسعار المساكن بقوة بينما تبقى الإيجارات شبه ثابتة، يطرح إشكاليات حول كيفية إدراج تكاليف السكن في مقاييس التضخم المستهدفة من قبل البنوك المركزية، وعندما يكون تأثير السياسة النقدية على الإيجارات ضعيفاً، فإن عبء التكيف للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف يُلقى بشكل أكبر على مكونات أخرى من مؤشر أسعار المستهلك، وعلى الرغم من أن القيود الجغرافية

تُستخدم عادةً لقياس الفوارق الخارجية في مرونة العرض، إلا أن الدراسة تكشف عن تباينات واسعة داخل الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء؛ ففي الاقتصادات المتقدمة مثل ألمانيا والولايات المتحدة تُسجل مرونة عالية، بينما تكون منخفضة نسبياً في أستراليا وأيرلندا، مع وجود أنماط مختلفة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

الدراسة الثانية بعنوان: "مقالات حول الآليات الاقتصادية لسوق الإسكان في المملكة المتحدة". (Lai. 2024)

هدفت الدراسة إلى التعرف على الآليات الاقتصادية لسوق الإسكان في المملكة المتحدة، من خلال دراسة ثلاث آليات اقتصادية أساسية في سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

واعتمدت الدراسة على منهج المبيعات المتكررة جنباً إلى جنب مع النموذج التقليدي القائم على الخصائص، وقد تم اختيار أسلوب المبيعات المتكررة، وتم تطبيقه على ٢٢٣ عينة فرعية مختلفة، وتم الاعتماد على البيانات المتاحة من المصادر الأولية، كما استخدم مستوى الحرمان لعام ٢٠١٩ لتمثيل جميع مناطق الإنتاج الفرعية في إنجلترا وويلز.

كما استعانت الدراسة بطريقة DID الديناميكية، وهي طريقة شبه تجريبية نموذجية تُعدّ امتداداً عاماً لتصميم DID أو نماذج التأثيرات الثابتة ثنائية الاتجاه، وتسمح هذه الطريقة بفترات تقدم وتأخير ديناميكية لمعالجة الحدث، مع التحكم في عاملي الموقع والوقت، مما يسمح بتمثيل مرئي للتأثيرات الديناميكية.

وبينت نتائج الدراسة وجود تباين في تفضيلات التقييم بين الأسر تبعاً للموقع ومستوى الثروة، وهو ما يحمل دلالات مهمة على تصميم السياسات وآليات تنفيذها، كما أن ملاحظة اختلاف معدلات الخصم بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمناطق الجغرافية تؤكد الحاجة إلى أن يضع صانعو السياسات هذه الفوارق في الاعتبار عند تطوير تدخلات سوق الإسكان والتخطيط لاستثمارات البنية التحتية على المدى الطويل، كما أن تطبيق السياسة الإسكانية المتبعة أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة ٦% وزيادة مدة بقاء العقارات المعروضة للتأجير في السوق (TOM) بنسبة

٢٥%، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على سلوك مضاربي سيق تطبيق السياسة، موضحةً أن العبء الضريبي انتقل إلى المستأجرين عبر قنوات متعددة، وتبين الدراسة أن تفاعل المشاركين في السوق مع التغييرات السياسية ارتبط بتقديراتهم للتكاليف والفوائد المستقبلية، وهو ما يعكس صراعاً مستمراً بين مصالح الملاك والمستأجرين، وهذه التقديرات والسياسات والقوانين انعكست في النهاية على العوائد الإجمالية لقطاع الإسكان، كما اعتمد التحليل على بيانات مطابقة للإيجارات والأسعار تخص ٢٦٥,٠٥٢ عقاراً في مختلف أنحاء إنجلترا لدراسة آليات توليد العوائد في سوق الإسكان السكني المؤجر، وقد أظهرت النتائج أيضاً أن متوسط أرباح رأس المال السنوية في إنجلترا بلغ ٢.٢%، بينما بلغت عوائد صافي الدخل ٣.٠%، مع وجود فروق إقليمية واضحة، وسجلت لندن أدنى عوائد إجمالية بنسبة ٤.٥%، في حين حققت العقارات مرتفعة السعر زيادة أكبر في قيمة رأس المال، لكنها أظهرت انخفاضاً في عوائد الإيجار.

الدراسة الثالثة بعنوان: "الإسكان وتراكم الثروة: أدلة من الصين": (Long, 2023)

هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار ملكية المسكن على تراكم الثروة، وما يترتب على ذلك من آثار على عدم المساواة في الثروة واستراتيجيات الإسكان في الصين.

واعتمدت هذه الدراسة على مناهج البحث الكمي، واستخدمت بيانات من مسح الإسكان الاجتماعي والسكني (CHFS)، من مسح تمويل الأسر الصينية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧، ومسح استهلاك المساكن الصيني للفترة ٢٠١٥-٢٠١٧، مع مراعاة المتغيرات المصاحبة الكافية، وخصائص الأسر الثابتة زمنياً، والاتجاهات الزمنية لإجراء مقارنة بين الملاك والمستأجرين المتشابهين، واستخدمت الدراسة نماذج مختلفة في التحليل التجريبي؛ من خلال الجمع بين نموذج الفروق، ونموذج لجوبيت، ونموذج التأثير الثابت، ونموذج توبيت.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن انتقال الأسر من الاستئجار إلى التملك يرتبط ارتباطاً إيجابياً بمستويات الثروة بعد التحكم في المتغيرات المؤثرة والمربكة، ويعود تراكم

ثروة الإسكان في الغالب إلى عاملين رئيسيين: ارتفاع أسعار المساكن و سداد أقساط الرهن العقاري، مع بروز تأثير ارتفاع الأسعار باعتباره العامل الأكثر أهمية، ومع استمرار الزيادات طويلة الأجل في أسعار المساكن، تحول مصدر تراكم الثروة من الاعتماد على الادخار عبر سداد الأقساط إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مكاسب رأس المال، وهنا يظهر توازن دقيق بين تخصيص الدخل لسداد الرهن العقاري وبين المدخرات المتبقية للأسر، فطالما ارتبطت زيادة ملكية المساكن بتوزيع الثروة بشكل أوسع وتقليص الفجوات في توزيعها، غير أن نتائج الدراسة توضح أنه منذ عام ٢٠١٥، ومع تجاوز نمو أسعار المساكن لمعدلات نمو الدخل في الصين، أصبحت ملكية المنازل تمثل آلية قد تُقاوم من عدم المساواة في الثروة، فقد تركزت المكاسب بشكل أكبر في المناطق المتقدمة اقتصادياً التي تجذب مزيداً من رأس المال، وفي أيدي فئات معينة مثل مالكي المنازل الحاليين، وأصحاب العقارات المتعددة، والأجيال الأكبر سناً، كما ساهمت التحولات في ديناميكيات أسعار المساكن وأنماط تراكم الثروة في تعزيز السلوك المضاري لدى بعض الأسر، وبناءً على ذلك، يبدو أن السياسات والقوانين الإسكانية التي تعود إلى عصر الإذخار لم تعد ملائمة تماماً لمواجهة التحديات المترتبة على ارتفاع أسعار المساكن، كذلك، عند ضبط الخصائص الاقتصادية والمتغيرات الثابتة زمنياً، يتضح أن الميزة النسبية لمالكي المنازل في تراكم الثروة مقارنة بالمستأجرين تعود أساساً إلى مكاسب أسعار المساكن، وليس إلى الالتزامات الثابتة بسداد الأقساط أو تراكم الأصول غير السكنية، على الأقل حتى الفترة التي سبقت عام ٢٠٢٢.

الدراسة الرابعة بعنوان: "الانعكاسات الاقتصادية لمشكلة السكن في العراق وسبل معالجتها": (مطر، 2022).

هدفت الدراسة إلى التعرف على الانعكاسات الاقتصادية لمشكلة السكن في العراق وسبل معالجتها، من خلال دراسة الاقتصاد العراقي بشكل مفصل مع التركيز على المشاكل العديدة التي يعاني منها اقتصاده وخصوصاً مشكلة الإسكان، بغية

تحليل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهورها، وكذلك النتيجة التي أوصلت إليها من أجل تجنب هذه المشاكل في المستقبل.

ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في بيان وتوضيح تلك الانعكاسات الاقتصادية لمشكلة السكن في العراق.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل وبالأخص مشكلة السكن، وبالتالي ازداد الاعتماد بدرجة عالية على القطاع الخاص أو الاستثمار الاجنبي في عملية السكن، كما أن اعتماد العراق على المورد النفطي بشكل كبير أدى إلى تراجع مستويات التنمية الاقتصادية، وبالتالي انعكست تلك المشكلة على الواقع السكني وتفاقم مشكلة السكن، وعدم القدرة على إيجاد سبل قانونية لمعالجتها، إضافة إلى أن عدم تنظيم سوق الأراضي السكنية، ونقص الاستثمار في قطاع السكن في العراق، أدى إلى زيادة الفجوة السكنية ما بين المعروض والمطلوب السكني، كما أن عدم وجود إصلاحات اقتصادية تستند إلى استراتيجية تشمل جميع الأطر والتشريعات والآليات المنظمة للنشاط الاقتصادي في جميع جوانبه الاقتصادية والسياسية والمالية، وأخيرًا أظهرت الدراسة عدم وجود التمويل المناسب لإعادة تأهيل المعامل والمصانع الخاصة.

الدراسة الخامسة بعنوان: "التأثيرات الاقتصادية لبرامج الإسكان العام": (Fernández, 2022)

هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثيرات الاقتصادية لبرامج الإسكان العام، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

واستخدمت الدراسة أسلوباً للتحكم التركيبي قائم على مناطق التعداد السكاني في مناطق بعيدة من المدينة، تُقدّر آثار تجديدات المساكن العامة على الوحدات السكنية المجاورة باستخدام تصميم "الفرق في الفروق" الذي يُقارن الوحدات السكنية القريبة من المجمعات السكنية المُجدّدة بتلك الواقعة على بُعد. ولتحقيق ذلك، نجمع بيانات قيمة حول التجديدات، ومبيعات المنازل، وقوائم الإيجار، والمرافق المحلية، وتم

تطوير نموذج كمي حضري لتقييم الآثار التوزيعية للتحوّل الأخير في سياسة الإسكان الأمريكية من الإسكان العام إلى برامج الإسكان الخاص المدعوم. وتشير نتائج الدراسة: إلى أنه رغم أن الإسكان العام قد يُسهم في خفض أسعار المساكن للأسر غير المستفيدة من الدعم عبر زيادة المعروض الكلي، إلا أن نمط توفيره، كما في حالة المباني الشاهقة المخصصة أساساً للأسر ذات الدخل المنخفض جداً، قد يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المحيطين به، كما تُظهر النتائج أن لتجديد المساكن العامة في الأحياء ذات الدخل المختلط انعكاسات واضحة على سوق الإسكان المحلي، وتستند الدراسة إلى الموجة الثالثة من برامج تجديد الإسكان العام في لندن، والتي لم تقتصر على هدم وإعادة بناء المساكن القائمة، بل أدت أيضاً إلى مضاعفة عدد الوحدات تقريباً من خلال إضافة مساكن جديدة موجهة للسوق، وخلال فترة ست سنوات، تُقدّر النتائج أن هذه التجديدات أسهمت في رفع أسعار المساكن والإيجارات في المناطق المجاورة بشكل ملحوظ، بينما سُجل انخفاض طفيف في الأسعار بالمناطق الأبعد، كما تبين أنها تجذب المزيد من الأسر ذات الدخل المرتفعة، وتحسّن من توافر المرافق الإيجابية مثل المقاهي والمطاعم، في الوقت الذي تُسهم فيه في تقليص المظاهر السلبية كالجريمة، بالإضافة إلى أن توفير السكن العام من خلال الإسكان المختلط الدخل يمكن أن يتغلب على بعض العواقب السلبية على المناطق المجاورة المرتبطة بمشاريع الإسكان العام التقليدية، ومع ذلك، فإن توفير وحدات إضافية بأسعار السوق يمكن أن يقلل من القدرة على تحمل التكاليف في الأحياء ذات الدخل المنخفض، ربما بسبب زيادة خطر التحديث ونزوح الجيران ذوي الدخل المنخفض.

الدراسة السادسة بعنوان: "السياسات العامة للإسكان في مصر وانعكاساتها الاقتصادية: دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي والتشريع الإسلامي" (عبد الرحيم، 2016) هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسات العامة للإسكان في مصر وانعكاساتها الاقتصادية، من خلال المقارنة بين التشريع الوضعي والتشريع الإسلامي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن السياسات العامة للإسكان التي اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة قد ترتب عليها انعكاسات اقتصادية تمثلت في انعكاسات نظم التمويل العقاري والتي أدت إلى انخفاض الطلب في السوق العقاري، وذلك بسبب تركيزها على تلبية رغبات المصريين أصحاب الدخل المرتفعة والمصريين العاملين بالخارج والعرب، والأجانب بدلاً من تركيزها على فئة محدودي الدخل ومعدومي الدخل، بالإضافة إلى انعكاسات السياسات الضارة بقطاع الإسكان، والتي خلقت حالة من الصراع في سوق العقارات المصري بدءاً من تخصيص الأراضي وصولاً إلى منح تراخيص البناء والهدم وصولاً أيضاً إلى تخصيص الشقق، كما أن انعكاسات سياسات وقوانين الإخلاء القسري وطرد عمال المعاش بواسطة الدولة أدت إلى تنامي ظاهرة الإسكان غير الرسمي وانتشار العشوائيات واستخدام أماكن غير معدة أصلاً للسكن كالعشش والأكشاك والمقابر، بالإضافة إلى انعكاسات السياسات الاحتكارية على الإسكان، وما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة بناء الوحدات وأثره الخطير على نشاط قطاع الإسكان وتكلفة البناء، وانعكاسات السياسات التشريعية، من قوانين الإيجارات المتعاقبة في مصر من خروج الاستثمار الخاص من السوق العقاري وعدم العدالة بين شرائح المجتمع واختفاء التأجير والاتجاه نحو التملك وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وانتشار ظاهرة الوحدات المغلقة، علاوة على انتشار الإسكان العشوائي والهامشي وإسكان المقابر وانخفاض القيمة الإيجارية دون المعدلات المتعارف عليها وتجمد الحراك السكان.

الدراسة السابعة بعنوان: "سياسة الإسكان في ماليزيا وإمكانية الاستفادة منها: دراسة تاريخية اقتصادية": (الخليلي، 2015)

هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسة وقوانين الإسكان في ماليزيا وإمكانية الاستفادة منها، من خلال دراسة تاريخية اقتصادية، للعوامل التي أدت الى نجاح التجربة الماليزية وذلك بالتركيز على السياسة التي اتبعتها الحكومة الماليزية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين في قطاع الإسكان وأدت في النهاية إلى نتائج عالية الدقة.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: توحيد الأهداف بين القطاعين العام والخاص وتقسيم الأدوار بينهم وتحديد الأولويات مما ساهم بتسريع أعمال كل طرف ونجاح الخطط القصيرة المدة لكل هدف، بالإضافة إلى الاشراف الفعال من الحكومة الاتحادية والمتابعة المستمرة، ودقة المعلومات المتوفرة على طاولة صانعي القرار بالارقام والدلالات المتعلقة بها، وشمول جميع فئات المجتمع الماليزي باعراقه وقوميات المختلفة وأيضا بطبقاته دون إهمال أية فئة أو طبقة وحسب احصائيات وأرقام دقيقة، كما أن شمول المناطق الريفية بالخطط الحكومية المتعة بالإسكان قد ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم، والتركيز في الخطط المعدة مسبقاً للمشاريع الإسكانية على البنى التحتية والمرافق العامة والمرافق الترفيهية والخدمات الرئيسة، والسياسة الاسكانية بمجملها لم تكن منفصلة أبداً عن الاستراتيجية الحكومية لاصلاح الاقتصاد وتنمية المجتمع.

التعقيب على الدراسات السابقة:

أ- وجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

- استفادت الباحثة من مناهج البحث المستخدمة فيها، مما ساعد في تحديد المنهج المناسب للدراسة بدقة.
- ساهمت تلك الدراسات في صياغة أهداف البحث الحالي، وكذلك تبني فهم أعمق لمشكلة الدراسة.
- ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في اختيار العينة المناسبة وتحديد حجمها بشكل علمي.

ب- أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية:

- تبرز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث اختلاف طبيعة الهدف العام والأهداف الفرعية، ما يمنحها منظوراً مميزاً في معالجة موضوع البحث.
- تناولت الدراسة المفاهيم المستخدمة بشكل منهجي، إذ رغم وجود توافق عام حول خصائص هذه المفاهيم، إلا أن الدراسات السابقة عالجتها بطرق

متباينة؛ فقد وُظفت أحيانًا كمتغيرات مستقلة، وأحيانًا أخرى كمتغيرات تابعة، فيما اكتفت بعض الدراسات باعتبارها أبعادًا فرعية ضمن متغيرات أوسع.

ج- ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

- ركزت الدراسة الحالية على إبراز الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥، وتميزت بشموليتها وتنوعها في تناول الموضوع، مقارنة بالدراسات السابقة التي اقتصرَت على جوانب محددة أو معالجة متغيرات بعينها.

- برزت الفجوة البحثية في الأدبيات السابقة، إذ لم تتناول الدراسات السابقة بشكل تفصيلي الرؤية الشاملة لقانون الإسكان المعدل وتأثيراته على المجتمع، وهو ما سعت الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تقديم تحليل متكامل للرؤية المجتمعية والاقتصادية لهذا القانون المعدل لسنة ٢٠٢٥.

سابعًا - التوجه النظري للدراسة:

شهدت الساحة الأكاديمية ظهور العديد من المداخل والاتجاهات النظرية التي سعت إلى تفسير الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بسياسات الإسكان، إلى جانب ما يترتب عليها من مشكلات متعددة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع المصري، فقد أفرزت هذه التحولات مشكلات اجتماعية وثقافية واقتصادية متشابكة، تُعد من أبرز نتائج عملية التحضر السريع.

وفي هذا السياق، أصبحت المدن المصرية تواجه أزمة إسكانية متفاقمة، نتيجة لضعف التشريعات والقوانين المنظمة للإسكان، الأمر الذي جعل هذه القضية تتصدر أولويات المخططات والسياسات التنموية، ونتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى أطر نظرية قادرة على تحليل هذه الظاهرة وفهم أبعادها المركبة، وهو ما دفع عددًا من المفكرين والباحثين إلى صياغة نظريات ومداخل تحليلية متنوعة لتفسير أسبابها وآثارها.

وانطلاقًا من أهمية البُعد الاجتماعي والاقتصادي في تحليل أزمة الإسكان، وتأثير التشريعات عليها، فإن هذه الدراسة تستند إلى نظريتين مفسرتين لظاهرة الإسكان، بهدف فهم أعمق لطبيعة هذه الظاهرة وتعقيداتها داخل السياق المصري.

- نظرية المسؤولية الاجتماعية:

إن المسؤولية الاجتماعية تتبع من طبيعة المجتمع ذاته، كونه يتكوّن من مجموعة من الأفراد، ولكل فرد منهم دور محدد يسهم من خلاله في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الذي ينتمي إليه، ويُشترط أن تُؤدى هذه الأدوار بشكل منسق ومتكامل فيما بينها، إذ إن أي تقصير أو خلل في أداء أحد هذه الأدوار يؤدي إلى اضطراب في النظام الاجتماعي ككل (الحارثي، ٢٠١٠، ٥٨).

ويمكن استنباط نهج مفهوم المسؤولية الاجتماعية من تطوره التاريخي، وسياقه في الحياة الاجتماعية، والتجارية؛ تاريخياً، حيث بدأت أولى المناقشات الأكاديمية حول المسؤولية الاجتماعية عام ١٨٩٩ استناداً إلى وجود نمط إنتاج العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، والذي بدأ تفكيكه عام ١٨٦٣ مع تولي "أبراهام لينكولن" الرئاسة، وكان أندرو كارنيجي (١٨٣٥-١٩١٩) أول باحث يناقش المسؤولية الاجتماعية حيث استند في دراساته في نهاية القرن التاسع عشر إلى مبدئين أساسيين: الأول يُسمى مبدأ الإحسان، والثاني مبدأ المساعدة، والمعروف أيضاً باسم مبدأ الوصي على المحسن؛ وفي هذا السياق من الفهم تُعد المسؤولية الاجتماعية تتعلق بالعمل الخيري الاجتماعي (Carvalho, 2023, p. 59).

وتلزم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الدول بمسئوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد بتقديم معلومات عن أثر تدابير الإسكان الاجتماعي، وقوائم الانتظار، ومتوسط مدة الانتظار للحصول على مسكن اجتماعي منخفض التكلفة؛ كما ينبغي للدول أن تُشير إلى التدابير التي اتخذتها لجعل السكن مُيسراً، وصالحاً للسكن للأشخاص ذوي الاحتياجات السكنية الخاصة بمن فيهم الأسر التي لديها أطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، وأخيراً، ويتعين على الدول أن تُشير إلى التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير التي اتخذتها لضمان عدم بناء المساكن في مواقع ملوثة أو على مقربة من مصادر تلوث تُهدد صحة السكان (Pastrana, 2024, p. 24).

ولاشك أن آثار المسؤولية الاجتماعية السكنية الحكومية للدولة على المسؤولية الشخصية، والمعنويات كمؤشر على الرفاهية المستقبلية مثيرة للجدل، وإن كانت في معظمها غير مستكشفة، ويتعلق هذا الجدل بالآثار المفيدة مقابل الضارة للرعاية السكنية التي تُقدم بسبب الاستحقاق، والوصم على التوالي، وقد ينطوي هذا الأثر الضار بشكل ملحوظ على تآكل المسؤولية الشخصية نتيجة الرعاية السكنية، ويُعد هذا التآكل حيويًا؛ إذ تُمثل الرعاية السكنية استثمارًا رأسماليًا أساسيًا لبناء الأصول، والمواطنة، وتنمية أصحاب المصلحة، وغيرها من الاهتمامات السياسية؛ لذا فإن توضيح تأثير الرعاية السكنية على المعنويات من خلال المسؤولية الاجتماعية أمر ضروري (Cheung, 2024, p. 905).

ويواجه توفير السكن المعاصر كمسؤولية اجتماعية على الدولة تجاه الأفراد أزمات اجتماعية، واقتصادية، وبيئية متداخلة تفاقمت على مدى العقود الماضية مما يدفع تطوير الإسكان التقليدي إلى حدوده القصوى، ويشكل التفاوت المتزايد بين العرض، والطلب على السكن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء، والمواد تحديًا أمام قدرة عامة السكان على تحمل تكاليف السكن، وكذلك الاتجاهات المجتمعية مثل: التغير الديموغرافي، والدعوة إلى توازن أفضل بين العمل، والحياة، والرغبة المتزايدة في المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى الأهمية المتغيرة للمشاركة المدنية ليست سوى بعض المجالات التي يُفهم فيها أن نُهج الإسكان التعاوني تُلبي بشكل أفضل الاحتياجات المتغيرة للمواطنين (Jeske, 2024, p. 2).

وتُمثل القدرة على تحمل تكاليف السكن مشكلةً رئيسيةً تواجه الحكومات في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد في المدن، والبلدان حول العالم فقد ارتفعت أسعار المساكن بوتيرة أسرع من معدلات الدخل في أكثر من ٨٠% من الاقتصادات المتقدمة، وتتجلى الفجوة المتزايدة بين تكاليف السكن، والأرباح بوضوح خاص في المناطق الحضرية: إذ ارتفعت أسعار المساكن بمعدل ٢٤% في المتوسط بينما ارتفع الدخل بنسبة ٨% في ٣٢ مدينة رئيسية حول العالم في السنوات الأخيرة، وتستمر إيجارات الشقق في الارتفاع حتى في الأماكن ذات الإيجارات الأعلى، وتظهر مدنٌ مثل:

نيويورك، وهونغ كونغ بانتظام في قوائم أعلى الأماكن من حيث أسعار المساكن بينما تتقدم مدن أخرى مثل: شنغهاي بسرعة في التصنيفات، وتواجه الحكومات العاملة في سياقات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية مختلفة تحديات في تلبية احتياجات الإسكان للسكان، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض (Lia, 2022, p. 2).

ولقد ساعد الإسكان الاجتماعي الذي قدمته الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد ملايين الأسر التي تعيش في ظروف مكتظة، وغالبًا ما تتشارك المرافق مع عائلات أخرى على التمتع بالحرية، والراحة في منازلهم، ولكن سكان المساكن الاجتماعية يعانون من وصمة عار من مصادر، وتفاعلات متنوعة مما أثر على حياتهم اليومية، وفرصهم في الحياة، وفي الوقت نفسه يعاني بعض السكان المعرضين للخطر، ويُفاقم نقص المساكن الاجتماعية، وما يُشكله من ضغوط على مُلاكها بعض المشكلات، وعلى الرغم من أن نسبة سكان إنجلترا الذين يستأجرون من مُقدمي خدمات الإسكان الاجتماعي قد انخفضت إلى النصف تقريبًا خلال الأربعين عامًا الماضية إلا أن هذا يُعزى إلى انخفاض عدد المنازل، وليس إلى انخفاض الطلب؛ ففي الواقع ازداد الطلب؛ حيث كان هناك ١.٢١ مليون أسرة على قائمة انتظار للحصول على مسكن اجتماعي. (Housing Ombudsman, 2024, p. 13-14).

١- عناصر المسؤولية الاجتماعية:

توضح بعض الدراسات أن للمسؤولية الاجتماعية عدة أبعاد ومنظورات تختلف في تفسيرها، ومن أبرزها:

- أ. المسؤولية الاجتماعية كالتزام اجتماعي، حيث يُنظر إلى المسؤولية هنا باعتبارها التزامًا يخضع لما تمليه القوانين واللوائح، أي أن الأفراد أو المؤسسات مطالبون بأداء واجباتهم في حدود ما هو مفروض عليهم قانونيًا فقط.
- ب. المسؤولية الاجتماعية كفاعل اجتماعي، وفي هذا الإطار، تقتصر المسؤولية على الأفعال الطوعية، أي التي تتجاوز ما هو مطلوب قانونيًا، وتُعد هذه الأفعال تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية من حيث كونها ناتجة عن تفاعل الفرد أو المؤسسة مع المجتمع بمبادرة ذاتية.

ج. المسؤولية الاجتماعية كاستجابة اجتماعية: ويُفهم هذا المنظور على أنه استجابة تلقائية نابعة من إدراك الفرد للقيم والمعايير الاجتماعية وتوقعات المجتمع منه، وتتميز هذه الاستجابة بطابعها الاستباقي، حيث يُتوقع من الأفراد التحرك بشكل طوعي ومسبق للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية عندما تقتضي الحاجة، ومن هذا المنطلق، فإن السلوك المسؤول اجتماعيًا يُعد توقعياً ووقائياً أكثر منه مجرد رد فعل أو تفاعل آني، وقد شاع استخدام مفهوم "الاستجابة الاجتماعية" مؤخرًا للدلالة على السلوكيات التي تتجاوز حدود الالتزام القانوني والتفاعل الاجتماعي التقليدي. (مهناوي، ٢٠١٦، ص ٣١٩)

د. المسؤولية الاجتماعية كقيمة: يُنظر إلى المسؤولية في هذا السياق على أنها قيمة أخلاقية يُلزم بها الفرد نفسه، وتحقّره على احترام حقوق الآخرين والحرص على مراعاتها في سلوكه اليومي. (Wray-Lake, L. & Syvertsen, A. K., 2011)

٢- خصائص المسؤولية الاجتماعية:

عند دراسة المسؤولية الاجتماعية، نجد أن خصائصها تتشكل تبعاً للعناصر التي تتكوّن منها، وكذلك وفقاً لتعدد الأطراف المعنية بها، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، ووفقاً لما أشار إليه كل من (عبدالله، ٢٠٠٠، ص ٢٤)، و (ناصر، ٢٠٠٦، ص ٢٠١)، فإن للمسؤولية الاجتماعية عدة خصائص وشروط أساسية، من أبرزها:

أ. المسؤولية الاجتماعية تستلزم الحرية:

لكي يكون الفعل مسؤولاً، يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة. فلا يمكن تحميل الفرد مسؤولية فعل ما إذا كان قد أُجبر عليه أو تم تحت تأثير القهر أو الإكراه، لأن غياب الحرية يسقط شرط المسؤولية.

ب. تعتمد على سلامة القوى العقلية:

من الشروط الأساسية لتحمل المسؤولية أن يتمتع الفرد بكامل قواه العقلية، فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو فقدان للوعي لا يُسألون عن أفعالهم، لانعدام القدرة على الإدراك والاختيار الحر.

ج. المسؤولية تتطلب وجود رقابة:

وتنقسم هذه الرقابة إلى نوعين: (رقابة قانونية أو إدارية: من خلال القوانين والسلطات المعنية بتنفيذها- ورقابة أخلاقية من خلال الضمير الشخصي أو الإيمان بالرقابة الإلهية، التي تدفع الفرد للالتزام حتى في غياب الرقيب الخارجي).
د. ثبات الهوية الشخصية شرط أساسي:

لا تُحمّل المسؤولية إلا لفرد له هوية شخصية واضحة يمكن نسب الفعل إليه. أما من هو فاقده لهويته (كمن يعاني من فقدان الذاكرة أو اضطرابات الهوية) فلا يُحاسب على أفعاله لعدم القدرة على تحديد النية والمسؤول.
هـ. تقوم على المعرفة:

تتطلب المسؤولية معرفة مسبقة بالقواعد والمعايير التي تنظم السلوك، فكلما زادت معرفة الفرد بالقيم والقوانين، زادت قدرته على اتخاذ قرارات مسؤولة. وبالتالي، فإن الوعي والمعرفة يعززان من درجة تحمّل المسؤولية الاجتماعية. (مهناوي، ٢٠١٦، ص ٢٣٠، ٢٣١)

وتنقسم المسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يميز من خلالها بين أبعاد المسؤولية في إطار العلاقة بين الفرد والجماعة والقانون:
أ. المسؤولية الاجتماعية:

يُقصد بها أن يكون الفرد مسؤولاً أمام ذاته أولاً، بما يعكس ضميره وقيمه الداخلية، كما تتجلى في مسؤوليته تجاه الجماعات التي تؤثر في تكوين شخصيته، مثل الأسرة، المجتمع، المدرسة، وغيرها، وهي مسؤولية نابعة من الوعي الذاتي والانتماء.
ب. المسؤولية الجماعية:

تعبر عن شعور الجماعة كوحدة واحدة بأنها مسؤولة عن قراراتها وسلوكياتها، دون أن تكون محصورة في فرد معين، وهي مسؤولية تتوزع على أفراد الجماعة بشكل تشاركي، وتُحمّل الجماعة بأكملها نتائج أفعالها الجماعية، كما تُبرز مفهوم التضامن الجماعي والرقابة المتبادلة داخل المجتمع.

ج. المسؤولية القانونية:

تمثل الجانب الرسمي والمؤسسي من المسؤولية، حيث يخضع الفرد للمحاسبة القانونية أمام المجتمع، وتُعد شكلاً مقنناً ومُلزماً للمساءلة، تفرضه القوانين والتشريعات، كما يُنظر إليها كسلطة تنظيمية تقف في مواجهة أي تجاوز للفرد تجاه النظام العام. (مهناوي، ٢٠١٦، ٢٢٣)

وتُفيد هذه النظرية الدراسة الحالية من خلال:

إن نظرية المسؤولية الاجتماعية تساهم في تفسير العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تؤكد أن على الدولة والمجتمع أداء أدوار متكاملة لتحقيق المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق تساعد هذه الدراسة في تحليل مدى التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه المواطنين ضمن إطار قانون الإسكان المعدل، سواء من خلال توفير مساكن مناسبة، أو حماية حقوق المستأجرين والملاك، أو معالجة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في قطاع السكن، كما تتيح النظرية توضيح أبعاد المسؤولية الفردية والجماعية، وفهم كيفية تحمّل الأفراد، مثل الملاك والمستأجرين، لمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه بعضهم البعض من خلال الالتزام بالقواعد القانونية والتفاعل المجتمعي والاستجابة الاجتماعية، بما يسهم في الحد من النزاعات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعنويات في المجمعات السكنية.

كما تبرز النظرية أهمية ربط المسؤولية الاجتماعية بالاستجابة للاحتياجات السكنية المتغيرة، من خلال تصميم سياسات إسكانية تراعي الفئات محدودة الدخل، والأسر الكبيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك، تساعد النظرية في دعم تطوير سياسات إسكانية متكاملة تشمل المسؤولية القانونية والجماعية والفردية، مع توفير قنوات اتصال وتوعية فعّالة بين الجهات التشريعية والمواطنين لتعزيز الفهم والالتزام بالقانون، وتقليل النزاعات، وزيادة المشاركة المجتمعية في تطبيقه، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والاستقرار الاجتماعي ضمن المجتمع السكني.

- نظرية الأُزمة:

١- نشأتها وتطورها ومراحلها:

تعود جذور نظرية الأزمة إلى إسهامات عدد من العلماء مثل "هارتمان" و"إبراهيم ماسلو"، الذين أكدوا في كتاباتهم على أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة لا يمكن فصل أجزائها، وأن الشخصية الإنسانية لا يمكن اختزالها في عنصر واحد مثل اللاشعور، كما شددوا على أهمية السنوات الأولى من حياة الإنسان، باعتبارها مرحلة حاسمة تؤثر بعمق في تكوين شخصيته وسلوكه المستقبلي (همام، ٢٠٠٥، ص ٤٩).

وتطورت نظرية التدخل في الأزمات بوصفها نموذجًا علميًا منظمًا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، على يد عدد من العلماء الأمريكيين، أبرزهم "إيرش ليندمان" و"جيرالد كابلان"، فقد أسهم "ليندمان" من خلال دراساته في وضع الأسس الأولى لهذه النظرية، بينما قام "كابلان" بتوسيع نطاقها وإثرائها، من خلال إدخال مفاهيم جديدة أصبحت جزءًا أساسيًا من نظرية الأنساق الإيكولوجية، مثل مفهومي التوازن وعدم التوازن.

ويرى "كابلان" أن حالة عدم التوازن النفسي تنشأ عندما يعجز الأفراد عن التكيف مع الأحداث الضاغطة بسبب قصور خبراتهم أو محدودية مواردهم، مما يؤدي إلى اضطراب في قدرتهم على مواجهة المواقف، ومن هنا برزت أهمية تطبيق نموذج استعادة التوازن، الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على توظيف قدراتهم ومواردهم التكيفية بشكل فعال لاستعادة استقرارهم النفسي والتعامل الإيجابي مع المواقف الضاغطة (حبيب، ٢٠١٦).

ومن خلال هذا الإطار النظري، تتبنى الدراسة الراهنة رؤية "بيك" حول مجتمع المخاطر العالمي، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع المصري، وتفترض الدراسة أن عولمة المخاطر تُسهم في تصدير الأزمات والكوارث إلى الدول القومية، مما يُضعف من قدرتها على إدارتها في ظل هيمنة الرأسمالية العالمية وشبكاتها الاقتصادية والسياسية والعلمية.

وبناءً على ذلك، تتوقف إدارة المخاطر والأزمات داخل المجتمع المصري على مستوى الإدراك الثقافي للمخاطر، وينتج عن ذلك أنماط مختلفة من ثقافة إدارة

الأزمات تتراوح بين ثقافة الإدارة العلمية للأزمات وثقافة المواجهة التقليدية. (سعودي، ٢٠٢٠، ص١٢)

كما يُظهر التطور التاريخي لنظرية الأزمة مدى اعتمادها على مجموعة من النظريات الداعمة للتدخل المهني، وخاصة تلك التي تتناول الأساليب العلاجية المرتبطة بالعلاج النفسي الاجتماعي، كما يتضح من خلالها تركيزها على نموذج حل المشكلات بوصفه أحد أشكال العلاج القصير المدى الموجّه للتعامل مع الأزمات، واهتمت النظرية كذلك بدراسة الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الإنسان، لما لها من تأثير مباشر في سلوكه وقدرته على التكيف مع المواقف الصعبة. وقد مرت نظرية الأزمة بعدة مراحل أساسية، شكّلت مجتمعة الإطار التطوري لهذا المفهوم وأساليب تطبيقه المهني، ويمكن تلخيصها في ثلاث مراحل رئيسية كما يلي:

المرحلة الأولى: تميزت بالتركيز على الأسئلة الجوهرية المرتبطة بطبيعة الأزمة، مثل: ما الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها؟ ومتى يقع الفرد في حالة أزمة؟ وما العناصر الأساسية التي يقوم عليها التدخل المهني في ضوء هذه النظرية؟ كما تناولت هذه المرحلة التمييز بين التدخل المهني وبين أساليب العلاج القصير المدى، وتحديد من هو المختص المؤهل لتطبيق نظرية الأزمة ضمن العمل الاجتماعي.

المرحلة الثانية: شهدت هذه المرحلة تطوراً في الجانب النظري للنظرية، حيث تم بناء إطار فكري يتضمن مجموعة من المفاهيم والقيم والمبادئ التي تساعد الاجتماعيين على التعامل مع العملاء الذين يواجهون ضغوطاً مفاجئة أو طارئة، وقد ركزت هذه المرحلة على فهم العلاقة بين ازدياد الضغوط النفسية والاجتماعية وبين تراجع قدرة الأفراد على التكيف، مما يؤدي إلى ظهور مشاعر القلق والتوتر والعجز عن مواجهة المشكلات، سواء كانت معقدة أو بسيطة، مع انعكاس ذلك على الحالة النفسية والجسمية للفرد.

المرحلة الثالثة: تُعد هذه المرحلة مرحلة النضج النظري والتطبيقي، حيث تم فيها بناء نموذج متكامل للممارسة المهنية يعتمد على مجموعة من العناصر التي خضعت لاختبارات دقيقة (همام، ٢٠٠٥).

ويُنظر إلى التدخل في الأزمات على أنه تدخل قصير المدى، يهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات على تجاوز الأزمة واستعادة التوازن النفسي والاجتماعي، وتحسين مستوى التكيف مع الواقع. (حبيب، ٢٠١٦).

٢- فروض نظرية التدخل في الأزمات:

بُنيت نظرية الأزمة على مجموعة من الفروض الأساسية التي تفسر طبيعة الأزمات وكيفية التعامل معها، من أبرزها:

أ. يتعرض جميع الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لأزمات خلال مراحل حياتهم المختلفة.

ب. تُعد الأحداث الخطرة والمواقف الضاغطة من أهم المقدمات التي تسبق وقوع الأزمات.

ج. يمكن التنبؤ ببعض الأزمات (مثل المراهقة أو التقاعد)، بينما تقع أخرى بصورة مفاجئة كالوفاة أو الطلاق أو الكوارث.

د. تظهر المعاناة النفسية عندما يفقد الأفراد توازنهم في التعامل مع الأزمة، ويعجزون عن استعادة استقرارهم رغم محاولاتهم المتكررة، مما يؤدي إلى تراكم الضغوط وتفاقم الأزمة.

هـ. نجاح الفرد في التغلب على الأزمات السابقة يزيد من قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية، بينما الفشل المتكرر يضعف مرونته النفسية.

و. الأفراد الذين يمرون بأزمات يكونون أكثر استعدادًا لتقبل المساعدة المهنية من غيرهم.

ز. يكون التدخل أثناء وقوع الأزمة أكثر فاعلية من التدخل بعد انتهائها.

ح. مواجهة الأزمات والتغلب عليها تُمكن الإنسان من اكتساب أساليب جديدة في حل المشكلات وتحسين قدرته على التكيف في المستقبل. (أحمد، ٢٠٢٢، ص ٢٤٨).

٣- الأطر النظرية والتصورية الملائمة للتدخل في الأزمات:

يُعد امتلاك إطار نظري واضح ومرن من الأسس الجوهرية لنجاح التدخل المهني في مواقف الأزمات، فالاجتماعيون بحاجة إلى تبني نماذج نظرية وتصورية تساعد على فهم طبيعة الأزمات ومسبباتها، وتفسير العوامل المؤثرة في تطورها، كما يجب أن تكون هذه الأطر مرنة وقابلة للتطبيق في مواقف متعددة، بحيث تمكن الاجتماعيين من تحليل الموقف بدقة واختيار أساليب التدخل الأكثر فاعلية وفقاً لظروف الأزمة وسياقها.

أ. الوعي الذاتي واكتشاف الذات:

من الضروري أن يكون الاجتماعي على وعي تام بذاته، وبالعوامل التي قد تشكل تحدياً له أثناء عمله في مواقف الأزمات، فقد يواجه المهني مخاوف شخصية مثل الخوف من التواجد في أماكن الكوارث، أو الإحساس بالرهبة من التعامل مع أعداد كبيرة من المنكوبين، أو الشعور بعدم الارتياح في بيئة عمل غير آمنة أو غير صحية، لذا ينبغي على الأخصائي أن يدرك طبيعة هذه المخاوف الداخلية، ويسعى لفهمها والتعامل معها بوعي ومهنية حتى لا تؤثر على أدائه المهني أو على جودة تدخله.

ب. المهارات والأساليب المهنية:

يتطلب التدخل في الأزمات إتقان مجموعة واسعة من المهارات المهنية والأساليب التطبيقية التي تساعد الاجتماعي في التعامل مع المواقف المعقدة، وتشمل هذه المهارات استخدام أدوات القياس والتقييم المقننة، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والعلاج الأسري، وإدارة الحالة، وغيرها من الأساليب المتخصصة، إلا أن امتلاك هذه المهارات وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تدريب مكثف وممارسة عملية منتظمة وإشراف مهني مستمر، لضمان تطبيقها بكفاءة عالية خاصة في المواقف الطارئة التي تتطلب سرعة الاستجابة ودقة القرار.

وبذلك، فإن الجمع بين الإطار النظري السليم، والوعي الذاتي العميق، والمهارات المهنية المتطورة يشكّل الأساس المتين الذي يمكّن الأخصائيين الاجتماعيين من أداء دورهم بفاعلية في مواجهة الأزمات وإدارتها. (أحمد، ٢٠٢٢، ص ٢٤٤).

٤- الأسس العلمية التي تستند إليها نظرية الأزمة:

اعتمدت نظرية الأزمة في تطورها وممارستها المهنية على مجموعة من الأسس العلمية والنفسية التي شكلت الإطار النظري والفلسفي لها، وساهمت في بناء منهجها التطبيقي، ومن أبرز هذه الأسس ما يلي:

أ- نظرية التحليل النفسي:

انطلقت هذه النظرية من الأسس التي وضعها "سيجموند فرويد"، حيث رأى أن الشخصية الإنسانية تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الهو، والأنا، والأنا الأعلى، وأن تحقيق التوازن بين هذه المكونات ضروري للحفاظ على الصحة النفسية وتجنب الاضطرابات.

وقد استفادت نظرية الأزمة من هذا المفهوم، لا سيما فكرة التوازن النفسي، لكنها في الوقت ذاته رفضت الحتمية النفسية الصارمة التي تقوم عليها النظرية الفرويدية الكلاسيكية، ومع ذلك، فقد استعارت نظرية الأزمة بعض الأساليب العلاجية من التحليل النفسي، مثل الاستماع الفعال، والتنفيس الانفعالي، والتعبير عن المشاعر، لما لهذه التقنيات من أهمية في مساعدة الأفراد خلال الأزمات.

ويركز هذا الاتجاه على فهم العملاء بعد مرورهم بالأزمة، من خلال تحليل الأفكار اللاواعية ومساعدتهم على إعادة تنظيم آلياتهم الدفاعية بطريقة صحية، بما يعزز قدرتهم على استعادة التوازن النفسي بعد الأزمة.

ب- نظرية سيكولوجية الأنا:

ركزت هذه النظرية على دراسة الأفراد العاديين وليس فقط المرضى النفسيين، معتبرة أن الإنسان يمتلك قدرات مستمرة على التعلم والنمو عبر مراحل حياته المختلفة، وقد أسهمت هذه النظرية في ترسيخ فكرة أن الأفراد قادرون على التكيف والتطور حتى في مواجهة الضغوط والأزمات، وهو ما تبنته نظرية الأزمة في جوهرها الفلسفي، من

خلال تعزيز مفهوم المرونة النفسية والاجتماعية كأحد عوامل تجاوز المواقف الضاغطة (أحمد، ٢٠٢٢، ص ٢٤٦).

ج- نظرية الأزمات عند إريكسون:

قدم "إريكسون" تصورًا متكاملًا لتطور الشخصية عبر ثماني مراحل، أطلق عليها "أزمات الحياة" أو "أزمات الهوية"، حيث يواجه الفرد في كل مرحلة صراعًا بين قوتين متعارضتين، ويؤدي التوصل إلى حل متوازن إلى نمو نفسي واجتماعي سليم. وترى نظرية الأزمة أن أفكار "إريكسون" حول الأزمات التنموية تشكل أساسًا مهمًا لفهم الأزمات التي يمر بها الإنسان، إذ قد تكون هذه الأزمات بمثابة فرص للنمو والتطور، وليست بالضرورة مصدرًا للاضطراب والقلق.

٥- دور نظرية الأزمة في حل مشكلة الإسكان:

تُعد نظرية الأزمة من أهم الأطر النظرية التي يمكن توظيفها في تحليل وفهم مشكلة الإسكان، إذ تنظر إلى هذه المشكلة بوصفها أزمة اجتماعية مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية، فوفقًا لمبادئ النظرية، تنشأ الأزمة عندما تتجاوز الضغوط الخارجية والداخلية قدرة الأفراد أو المؤسسات على التكيف بفاعلية، مما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن الاجتماعي، وفي هذا السياق يُمكن اعتبار مشكلة الإسكان نتيجة مباشرة لاختلال التوازن بين العرض والطلب على المساكن، وبين احتياجات الأفراد وإمكانيات الدولة والمؤسسات العقارية، ومن ثم تُسهم نظرية الأزمة في تفسير الجذور البنيوية للمشكلة، لا بوصفها مجرد نقص في الوحدات السكنية، بل كنتاج لتفاعل منظومة كاملة من الضغوط الاقتصادية والديموغرافية والتنظيمية (العابدي، ٢٠٢٢، ص ١٨٥).

وتؤكد نظرية الأزمة على ضرورة التدخل المهني المنظم في مواجهة الأزمات من خلال مراحل محددة تبدأ بتشخيص الأسباب الحقيقية للأزمة، مرورًا بمرحلة التدخل العلاجي، وانتهاءً باستعادة التوازن الاجتماعي، وبالاستناد إلى هذا المنهج، يمكن معالجة أزمة الإسكان من خلال تبني استراتيجيات تدخل متعددة المستويات، تشمل إعادة هيكلة السياسات الإسكانية، وتطوير آليات التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات

بين القطاعين العام والخاص، كما يمكن تطبيق نموذج التوازن الذي قدمه "كابلان" من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من استخدام مواردهم وقدراتهم التكيفية لمواجهة ضغوط الإسكان، سواء عبر حلول مجتمعية، أو برامج دعم حكومي موجهة للفئات الأكثر احتياجاً (شوكت، ٢٠٢٠، ص ٩٨).

وترى نظرية الأزمة أن القوانين والتشريعات غالباً ما تنشأ أو تتطور استجابةً لأزمات اجتماعية أو اقتصادية تضغط على الدولة والمجتمع وتستدعي التدخل التشريعي لإعادة التوازن. ومن هذا المنطلق، تُعدّ قوانين الإيجار.

فقد جاءت القوانين الإسكانية والإيجارية نتيجة أزمة سكنية مزمنة نشأت عن التفاوت بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار العقارات، وعجز فئات واسعة من المواطنين عن تملك أو استئجار مساكن بأسعار مناسبة، ووفقاً لنظرية الأزمة، فإن هذا الوضع يُؤدّ توترات اقتصادية واجتماعية تهدّد استقرار المجتمع، مما يدفع المشرّع إلى سنّ قوانين استثنائية تهدف إلى احتواء الأزمة وتخفيف آثارها، ولو بصورة مؤقتة، حيث إن الأعباء المالية تزيد على الأسر المستأجرة بسبب قانون الإيجار المعدل مع نظرية الأزمة، التي تشير إلى أن الأزمات تنشأ عندما تتجاوز الضغوط المالية قدرة الأفراد أو الأسر على التكيف، مما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر، ففي هذه الحالة، تؤدي التعديلات على شروط الإيجار إلى تحميل الأسر المستأجرة أعباء إضافية، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وهو ما يعكس تأثير القانون المباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وبالتالي يولد ذلك أزمة، ويؤكد الحاجة إلى وضع آليات توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من الضغوط المالية المتزايدة.

وبذلك، يُمكن القول إن قانون الإيجار المعدل جاء كاستجابة تشريعية مباشرة لحالة أزمة سكنية متفاقمة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية ومنع تفاقم المشكلات الناتجة عن الإيجارات القديمة. فهو يعكس جوهر نظرية الأزمة التي ترى أن الأزمات هي القوة الدافعة للتغيير القانوني

والاجتماعي، وأن التشريعات تُعدّ أداة لإدارة الأزمات وتحويلها من حالة توتر إلى حالة استقرار نسبي (الجغراوي، ٢٠١٦، ص ٢٩).

وتبرز أهمية نظرية الأزمة كذلك في جانبها الوقائي، إذ لا تقتصر على التدخل بعد تفاقم المشكلة، بل تُشدد على إدارة المخاطر والاستعداد المسبق للأزمات، فمشكلة الإسكان يمكن الحد من حدّتها عبر بناء نظام إنذار مبكر يعتمد على مؤشرات مثل معدلات النمو السكاني، وأسعار الأراضي، ومستويات الدخل، وتوزيع الخدمات، ومن هذا المنطلق تساعد النظرية في صياغة سياسات إسكانية استباقية تمنع تطور الخلل إلى أزمة حقيقية، وتؤكد على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في التخطيط العمراني (فرحات، ٢٠١٩، ص ١٦٣)، وبالتالي، يُمكن القول إن توظيف نظرية الأزمة في معالجة مشكلة الإسكان يتيح رؤية شاملة تجمع بين الفهم العلمي والتخطيط العملي لضمان استدامة التوازن المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

وتُفيد هذه النظرية الدراسة الحالية من خلال:

إن نظرية الأزمة تُعدّ إطارًا تحليليًا يساعد صناع القرار والمخططين الاجتماعيين والعمرانيين على فهم أزمة الإسكان باعتبارها أزمة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتسهم النظرية في تشخيص المشكلة بشكل عميق، حيث تُبين أن أزمة الإسكان ليست مجرد نقص في الوحدات السكنية، بل تنجم عن خلل في التوازن بين العرض والطلب، وسوء توزيع الموارد، وضعف سياسات الدولة في إدارة النمو السكاني والهجرة الداخلية، وبتيح هذا الفهم تحليل الأسباب الجذرية للأزمة، مثل ارتفاع أسعار الأراضي والمواد، أو ضعف القدرة الشرائية للأفراد، بدلاً من الاكتفاء بعلاج الأعراض الظاهرية فقط.

كما تتيح النظرية بناء استراتيجيات تدخل سريعة ووقائية من خلال تطوير خطط قصيرة ومتوسطة المدى تستهدف احتواء آثار الأزمة قبل تفاقمها، مثل برامج الإسكان الاجتماعي، وأنظمة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة توزيع الكثافات السكانية في المناطق الحضرية، مع مراعاة مراحل تطور الأزمة (التحذير، والنمو، والنضج، والانحسار، والتلاشي)، إضافة إلى ذلك، تدعم النظرية المشاركة

المجتمعية والإدارة التشاركية للأزمة، حيث يساهم إشراك المواطنين في وضع خطط الإسكان الشعبي أو تطوير العشوائيات في تعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع الأزمة، وتقليل المقاومة الاجتماعية للمشروعات التنموية، كما يعزز التواصل الفعال بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني ثقافة إدارة مستدامة للأزمات في مجال الإسكان.

ثامناً - الإجراءات المنهجية للدراسة:

١. نوع الدراسة:

تتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، إذ تعتمد على تحليل الواقع من خلال وصف الظاهرة المدروسة واستقراء أبعادها المختلفة، وتركز الدراسة على الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥ قانون الإيجار نموذجاً، حيث تسعى إلى جمع البيانات الميدانية من عينة مختارة بواسطة استبيان إلكتروني على الأسر المقيمين في شقق إيجار قديم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف الكشف عن انعكاسات هذا القانون على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتقديم صورة شاملة ودقيقة حول تأثيراته على المجتمع المصري، وكيفية تأثير تعديل التشريعات على المجتمع وأيضاً الوقوف على المسؤولية الاجتماعية للدولة في حل النزاعات والأزمات التي تنتج عن هذه التعديلات القانونية.

٢. منهج الدراسة:

يُعتبر المنهج الوصفي من أبرز المناهج في الدراسات والبحوث الاجتماعية؛ إذ يقدم صورة تفصيلية ودقيقة عن الظاهرة المدروسة في المجتمع الذي يدرسه الباحث ضمن الظروف الحالية أو الراهنة، حيث يهدف المنهج الوصفي إلى دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو موقف، أو مجموعة من الأفراد، ويعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها الثقافية بهدف الوصول إلى تعميمات بشأنها، كما يهتم بتحديد الممارسات الشائعة والسائدة، والتعرف على المعتقدات والاتجاهات لدى الأفراد والجماعات، وكذلك طرق نموها وتطورها، واستخدمت الباحثة

المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لبيان الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.

٣. أداة جمع البيانات

اعتمدت هذه الدراسة على أداة الاستبيان لجمع البيانات الميدانية من عينة البحث، حيث جرى تطبيقها من خلال توزيع استبيان إلكتروني على الأسر المقيمين في شقق إيجار قديم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وتألّفت الاستبانة من (٤٣) سؤالاً، قُسمت إلى أربع محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول بيانات خاصة بسكاني شقق الإيجار القديم، بينما خُصص المحور الثاني الأبعاد الاجتماعية لقانون الإسكان المعدل في مصر، أما المحور الثالث فقد تمثل في المسؤولية الاجتماعية لقانون الإسكان المعدل في مصر، بينما تمثل المحور الرابع في الأبعاد الاقتصادية لقانون الإسكان المعدل في مصر.

٤. عينة الدراسة:

يمكن أن تعرف عينة الدراسة بأنها عددًا من الوحدات التي يتم تحديدها من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عددهم (٩٤٥) مفردة من الأسر المقيمين في شقق إيجار قديم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وهذه الفئة المنوطين بالرد على استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة، وذلك لأنهم الفئة الأقدر على ملامسة الواقع الفعلي في موضوع الدراسة، وهو الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥، والرد عليها بموضوعية من خلال الآليات التي وضعت لتحقيق ذلك الهدف، حيث تم اختيار العينة بطريقة ميسرة، وتم توزيع استمارات الاستبيان عليهم عن طريق الاستبيان الإلكتروني.

تاسعاً - مجال الدراسة:

تحدد هذه الدراسة بالمجالات الآتية:

١. المجال الموضوعي: اقتصر تطبيق موضوع الدراسة على الرؤية المجتمعية

لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.

٢. **المجال البشري:** اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من الأسر المقيمين في شقق إيجار قديم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك للتعرف على معرفة الرؤية المجتمعية لقانون الإسكان المعدل لسنة ٢٠٢٥.
٣. **المجال الزمني:** تم تطبيق الدراسة منذ شهر سبتمبر في العام الدراسي ٢٠٢٥م.

الإطار الميداني للدراسة

المحور الأول- البيانات الأولية (بيانات خاصة بسكاني شقق الإيجار القديم):

جدول رقم (١) يبين بيانات خاصة بالعمر $n = 945$

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
العمر	أقل من ٣٠	١٨٧	%١٩.٨
	من ٣٠ إلى ٤٠	٢٢٥	%٢٣.٨١
	من ٤١ إلى ٥٠	٢٧٤	%٢٨.٩٩
	أكثر من ٥٠	٢٥٩	%٢٧.٤
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للعمر، تبين أن الفئة من ٤١ إلى ٥٠ احتلوا المرتبة الأولى بعدد ٢٧٤ مفردة، بنسبة %٢٨.٩٩ من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية فكانت للفئة الأكثر من ٥٠ بعدد ٢٥٩ مفردة، ونسبتها %٢٧.٤ من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثالثة كانت للفئة من ٣٠ إلى ٤٠ بعدد ٢٢٥ مفردة، وبلغ نسبتها %٢٣.٨١ من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة الفئة أقل من ٣٠ وعددها ١٨٧ مفردة ونسبتها %١٩.٨.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة ينتمون إلى الفئة العمرية المتوسطة وهي من ٤١ إلى ٥٠، وهو ما قد يُعزى إلى طبيعة الدراسة التي تستهدف فئة أكثر استقراراً من الناحية الاجتماعية والمهنية، كما أن هذه الفئة العمرية غالباً ما تمتلك خبرات حياتية وعملية أوسع تمكّنها من التعبير عن آرائها بصورة أكثر وعياً ونضجاً.

جدول رقم (٢) يبين الحالة الاجتماعية ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
الحالة الاجتماعية	أعزب	٦٤	٦.٨%
	متزوج	٦٥٠	٦٨.٨%
	أرمل	١٤٥	١٥.٣%
	مطلق	٨٦	٩.١%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للحالة الاجتماعية، تبين أن فئة المتزوجين احتلوا المرتبة الأولى بعدد ٦٥٠ مفردة، بنسبة ٦٨.٨% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية فكانت لفئة الأرامل بعدد ١٤٥ مفردة، ونسبة ١٥.٣% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثالثة فكانت لفئة المطلقين بعدد ٨٦ مفردة، ونسبتهم ٩.١% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة فئة العزّاب وعددهم ٦٤ مفردة بنسبة ٦.٨% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة من فئة المتزوجين، مما قد يُعزى إلى طبيعة الدراسة التي تستهدف فئة مستقرة اجتماعياً وأكثر ارتباطاً بالمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، وهو ما يجعلها أكثر وعياً بالقضايا المطروحة في البحث، كما أن ارتفاع نسبة المتزوجين يعكس استقراراً نسبياً في أوضاع أفراد العينة، ويظهر اهتمام هذه الفئة بالمشاركة في الدراسات التي تتناول موضوعات تمس حياتهم الاجتماعية والعملية بصورة مباشرة.

جدول رقم (٣) يبين المستوى التعليمي ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
المستوى التعليمي	ابتدائي	٩٦	١٠.١٦%
	ثانوي	١٠٧	١١.٣٢%
	جامعي	٦٥٧	٦٩.٥٢%
	دراسات عليا	٨٥	٩%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للمستوى التعليمي، تبين أن الحاصلين على مؤهل جامعي احتلوا المرتبة الأولى بعدد ٦٥٧ مفردة، ونسبة ٦٩.٥٢% من إجمالي حجم العينة، واحتلت المرتبة الثانية الحاصلين على التعليم الثانوي بعدد ١٠٧ مفردة، ونسبة ١١.٣٢% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثالثة فكانت للحاصلين على التعليم الابتدائي بعدد ٩٦ مفردة، ونسبة ١٠.١٦% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة الحاصلين على دراسات عليا وعددهم ٨٥ مفردة ونسبتهم ٩% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة من الحاصلين على مؤهل جامعي، مما قد يُعزى إلى طبيعة الدراسة التي تستهدف فئة تمتلك مستوى تعليمياً متقدماً وقدرة أعلى على الفهم والتحليل والمشاركة الواعية في البحث، كما أن ارتفاع نسبة الحاصلين على المؤهل الجامعي يعكس اهتمام الفئة المتعلمة بالقضايا العلمية والاجتماعية محل الدراسة.

جدول رقم (٤) يبين تصنيف عدد أفراد الأسرة ن = ٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
عدد أفراد الأسرة	أقل من ١ إلى ٣	١٣٥	١٤.٣%
	من ٤ إلى ٦	١٧٦	١٨.٦%
	أكثر من ٦	٦٣٤	٦٧.١%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٤) الموضح لتصنيف عدد أفراد الأسرة، تبين أن الفئة أكثر من ٦ احتلت المرتبة الأولى بعدد ٦٣٤ مفردة، ونسبة ٦٧.١% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت للفئة من ٤ إلى ٦ بعدد ١٧٦ مفردة، ونسبتهم ١٨.٦% من إجمالي حجم العينة، وجاءت المرتبة الثالثة لفئة أقل من ١ إلى ٣ بعدد ١٣٥ مفردة، ونسبة ١٤.٣% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة ينتمون إلى أسر يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص، مما قد يُعزى إلى طبيعة المجتمع الذي تنسم فيه الأسر بحجمها الكبير

وامتدادها الأسري، كما أن ارتفاع نسبة الأسر الكبيرة يعكس الطابع الاجتماعي والترابط الأسري القوي بين أفراد العينة، ويُشير إلى أن المشاركين يعيشون في بيئات تُولي أهمية للعلاقات العائلية الممتدة، وهو ما قد يؤثر في مواقفهم واتجاهاتهم نحو موضوع الدراسة.

جدول رقم (٥) يبين المحافظة التي ينتمي إليها الساكن ن = 945

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
المحافظة التي ينتمي إليها الساكن	القاهرة	٦٥٠	٦٨.٧%
	الإسكندرية	٢٩٥	٣١.٢%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٥) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا للمحافظة التي ينتمي إليها الساكن، تبين أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٦٥٠ مفردة، ونسبة ٦٨.٧% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت لمحافظة الإسكندرية بعدد ٢٩٥ مفردة، ونسبة ٣١.٢% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يقيمون في محافظة القاهرة، مما قد يُعزى إلى كونها من أكبر المحافظات كثافةً سكانية، وإلى توافر الفرص التعليمية والمهنية التي تجعل نسبة المقيمين فيها مرتفعة، كما أن تركيز العينة في القاهرة يعكس الطابع الحضري للمشاركين في الدراسة، ويشير إلى إمكانية تأثر آرائهم وخبراتهم بالبيئة الحضرية وما تتضمنه من تنوع ثقافي واجتماعي واقتصادي.

المحور الثاني- الأبعاد الاجتماعية لقانون الإيجار المعدل في مصر:

جدول رقم (٦) يبين تأثير قانون الإيجار المعدل على استقرار العلاقات بين الجيران ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى تأثير قانون الإسكان المعدل على استقرار العلاقات بين الجيران؟	تحسين العلاقات الاجتماعية وزيادة التضامن.	١١٧	%١٢.٤
	لا يوجد تأثير يذكر على العلاقات بين الجيران.	١٨٦	%١٩.٧
	قد يؤدي إلى توتر وصراعات قانونية جديدة.	٤٧٨	%٥٠.٦
	يساعد على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل	١٦٤	%١٧.٣
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٦) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتأثير قانون الإيجار المعدل على استقرار العلاقات بين الجيران، تبين أن عبارة قد يؤدي إلى توتر وصراعات قانونية جديد جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٤٧٨ مفردة، ونسبة ٥٠.٦% من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة لا يوجد تأثير يذكر على العلاقات بين الجيران بعدد ١٨٦ مفردة، ونسبة ١٩.٧% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثالثة فكانت لعبارة يساعد على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل بعدد ١٦٤ مفردة، ونسبة ١٧.٣% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة عبارة تحسين العلاقات الاجتماعية وزيادة التضامن بعدد ١١٧ مفردة ونسبة ١٢.٤% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل قد يؤدي إلى توتر وصراعات قانونية جديدة بين الجيران، مما يعكس وجود تخوف عام من تأثير التعديلات القانونية على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع السكني، كما يشير ذلك إلى حساسية هذا الموضوع وأثره المباشر على الاستقرار الاجتماعي، حيث يُحتمل أن تؤدي بعض البنود القانونية أو الإجراءات الجديدة إلى زيادة النزاعات بدلاً من الحد منها، وهو ما يتطلب دراسة أعمق لمدى وعي الأفراد بالقانون وآليات تطبيقه.

جدول رقم (٧) يبين هل يحقق قانون الإسكان المعدل مبدأ العدالة الاجتماعية

ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل يحقق قانون الإسكان المعدل مبدأ العدالة الاجتماعية؟	لا	٦١٥	%٦٥.١
	نعم	٣٣٠	%٣٤.٩
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٧) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل يحقق قانون الإسكان المعدل مبدأ العدالة الاجتماعية، تبين أن عبارة لا جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٦١٥ مفردة، ونسبة ٦٥.١% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت لعبارة نعم وعددهم ٣٣٠ مفردة، ونسبة ٣٤.٩% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مما يدل على وجود قناعة إيجابية لدى شريحة كبيرة من المشاركين تجاه أهداف القانون وآثاره المتوقعة، كما يعكس ذلك ثقة الأفراد في أن التعديلات الجديدة تسهم في توزيع الفرص السكنية بشكل أكثر إنصافاً، وتراعي احتياجات الفئات المختلفة داخل المجتمع، بما يعزز مبدأ المساواة والاستقرار الاجتماعي.

جدول رقم (٨) يبين مدى تحقيق قانون الإيجار المعدل لمبدأ العدالة

الاجتماعية ن=٦١٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما رأيك في مدى تحقيق القانون لمبدأ العدالة الاجتماعية؟	يحقّق العدالة لصالح المستأجرين	١٨٩	%٣٠.٧
	يحقّق العدالة لصالح الملاك	١١٥	%١٨.٧
	يوازن بين الطرفين بدرجة معقولة	٥٧	%٩.٣
	لا يحقق العدالة بشكل كافٍ	٢٥٤	%٤١.٣
	الإجمالي	٦١٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٨) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لمدى تحقيق القانون لمبدأ العدالة الاجتماعية، تبين أن عبارة لا يحقق العدالة بشكل كافٍ جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٢٥٤ مفردة، ونسبة ٤١.٣% من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة يحقق العدالة لصالح المستأجرين بعدد ١٨٩ مفردة، ونسبة ٣٠.٧% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثالثة فكانت ل عبارة يحقق العدالة لصالح الملاك بعدد ١١٥ مفردة، ونسبة ١٨.٧% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة عبارة يوازن بين الطرفين بدرجة معقولة بعدد ٥٧ مفردة ونسبة ٩.٣% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن نسبة كبيرة من أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل لا يحقق العدالة الاجتماعية بشكل كافٍ، مما يشير إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى بعض المشاركين حول فعالية القانون في معالجة الفوارق الاجتماعية أو تلبية احتياجات جميع الفئات، كما يعكس ذلك شعوراً بوجود جوانب قصور في تطبيق أو مضمون القانون، وقد تستدعي مراجعة بعض مواده أو آليات تنفيذه لضمان تحقيق العدالة بصورة أكثر شمولاً وتوازناً بين مختلف شرائح المجتمع.

جدول رقم (٩) يبين كيف سيؤثر القانون المعدل على شعورك بالأمان السكني

ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف سيؤثر القانون على شعورك بالأمان السكني؟	يزيد من الأمان والاستقرار الأسري	٨٧	٩.٢%
	يقلل من الشعور بالأمان بسبب احتمالية فقدان السكن	٢٩١	٣٠.٨%
	لا يوجد تغيير يُذكر في الإحساس بالأمان	١٨٦	١٩.٧%
	يعتمد ذلك على آليات تطبيق القانون	٣٨١	٤٠.٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٩) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لكيفية تأثير القانون على الشعور بالأمان السكني، فجاءت في المرتبة الأولى عبارة يعتمد ذلك

على آليات تطبيق القانون بعدد ٣٨١ مفردة، وبنسبة ٤٠.٣% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية فجاءت في عبارة يقلل من الشعور بالأمان بسبب احتمالية فقدان السكن بعدد ٢٩١ مفردة، وبنسبة ٣٠.٨% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثالثة فجاءت لعبارة لا يوجد تغيير يُذكر في الإحساس بالأمان بعدد ١٨٦ مفردة، وبنسبة ١٩.٧% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت في المرتبة الرابعة عبارة يزيد من الأمان والاستقرار الأسري بعدد ٨٧ مفردة وبنسبة ٩.٢% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن شعورهم بالأمان السكني يعتمد على آليات تطبيق قانون الإسكان المعدل، مما يشير إلى إدراكهم لأهمية التطبيق العملي في تحقيق الأثر الإيجابي للقانون، كما يعكس هذا الرأي وعياً مجتمعياً بأن القوانين مهما كانت صياغتها جيدة، فإن فعاليتها الحقيقية تتوقف على كيفية تنفيذها ومتابعتها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تطبيق عادل وشفاف يضمن تحقيق أهداف القانون في تعزيز الأمان والاستقرار السكني للمواطنين.

جدول رقم (١٠) يبين دور القانون المعدل في حل مشكلة التكديس السكاني داخل

العقارات القديمة؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
في رأيك، هل يساعد تعديل القانون المعدل في حل مشكلة التكديس السكاني داخل العقارات القديمة؟	نعم، سيساهم بشكل كبير	٢٥	٢.٦%
	نعم، لكن بشكل محدود	٢٨٦	٣٠.٣%
	لا، سيزيد من حجم المشكلة	٤٨٧	٥١.٥%
	غير واضح حتى الآن	١٤٧	١٥.٦%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٠) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل يساعد القانون في حل مشكلة التكديس السكاني داخل العقارات القديمة؟ ، فجاءت في المرتبة الأولى الإجابة لا، سيزيد من حجم المشكلة بعدد ٤٨٧ مفردة، وبنسبة ٥١.٥% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في الإجابة نعم، لكن بشكل محدود بعدد ٢٨٦ مفردة، وبنسبة ٣٠.٣% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت في المرتبة الثالثة الإجابة غير واضح حتى الآن بعدد ١٤٧ مفردة، وبنسبة ١٥.٦% من إجمالي حجم

العينة، وأخيرًا جاءت في المرتبة الرابعة الإجابة نعم، سيساهم بشكل كبير بعدد ٢٥ مفردة وبنسبة ٢٠.٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل لن يسهم في حل مشكلة التكدس السكاني داخل العقارات القديمة، بل قد يؤدي إلى تفاقمها، مما يعكس خوفًا عامًا من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون، كما يشير ذلك إلى اعتقاد لدى المشاركين بأن بعض بنود القانون قد لا تراعي الواقع الفعلي للعقارات القديمة وكثافة السكان فيها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التنفيذ أو إدخال تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين تنظيم السكن والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل هذه المناطق.

جدول رقم (١١) يبين كيف يؤثر القانون المعدل على العلاقة بين الأجيال (الآباء والأبناء)

في مسألة السكن؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف يؤثر القانون المعدل على العلاقة بين الأجيال (الآباء والأبناء) في مسألة السكن؟	يوفر استقرارًا للأبناء في السكن	٩٦	١٠.١٦%
	يخلق صعوبات جديدة في توفير السكن للأبناء	٥٩١	٦٢.٥٤%
	يخفف العبء عن الجيل الجديد	١١٥	١٢.٢%
	لا يوجد تأثير مباشر	١٤٣	١٥.١٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١١) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا ل كيفية تأثير القانون على العلاقة بين الأجيال (الآباء والأبناء) في مسألة السكن، حيث جاءت في المرتبة الأولى عبارة يخلق صعوبات جديدة في توفير السكن للأبناء بعدد ٥٩١ مفردة، وبنسبة ٦٢.٥٤% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا يوجد تأثير مباشر بعدد ١٤٣ مفردة، وبنسبة ١٥.١٣% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يخفف العبء عن الجيل الجديد بعدد ١١٥ مفردة، وبنسبة ١٢.٢% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الرابعة عبارة يوفر استقرارًا للأبناء في السكن بعدد ٩٦ مفردة وبنسبة ١٠.١٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل يخلق صعوبات جديدة في توفير السكن للأبناء، مما يشير إلى وجود تخوف من تأثير القانون على توازن العلاقات بين الأجيال داخل الأسرة، كما يعكس ذلك قلقاً من أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة الأعباء المادية أو القيود القانونية على الجيل الأصغر، الأمر الذي قد يُضعف من قدرة الآباء على دعم أبنائهم في الحصول على سكن مستقل، ويؤثر بالتالي على مبدأ التكافل الأسري والاستقرار الاجتماعي بين أفراد الأسرة.

جدول رقم (١٢) يبين كيف ترى دور الإعلام في توعية المجتمع بالقانون المعدل؟

ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى دور الإعلام في توعية المجتمع بالقانون الجديد؟	دوره فعالاً وإيجابياً	٤١٠	٤٣.٤%
	محدود التأثير	٦٥	٦.٩%
	لم يكن له أي دور ملحوظ	٣٤	٣.٦%
	أدى إلى تضليل وتشويش لدى الناس	٤٣٦	٤٦.١%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٢) الموضَّح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: كيف ترى دور الإعلام في توعية المجتمع بالقانون الجديد؟، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة أدى إلى تضليل وتشويش لدى الناس بعدد ٤٣٦ مفردة، وبنسبة ٤٦.١% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة دوره فعالاً وإيجابياً بعدد ٤١٠ مفردة، وبنسبة ٤٣.٤% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت عبارة محدود التأثير في المرتبة الثالثة بعدد ٦٥ مفردة، وبنسبة ٦.٩% من إجمالي حجم العينة، وجاءت أيضاً عبارة لم يكن له أي دور ملحوظ بعدد ٣٤ مفردة، وبنسبة ٣.٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن دور الإعلام في توعية المجتمع بالقانون الجديد كان سلبياً، حيث أدى إلى تضليل وتشويش لدى الناس، مما يعكس ضعف فاعلية الخطاب الإعلامي في نقل المعلومات القانونية بدقة وموضوعية، كما يشير ذلك إلى أن غياب التوضيح الكافي أو الاعتماد على التناول السطحي والمثير قد ساهم في خلق حالة

من الغموض وسوء الفهم حول مضمون القانون وآثاره، الأمر الذي يؤكد أهمية تطوير الدور الإعلامي ليكون أداة للتوعية القانونية الصحيحة وتعزيز الثقة بين المواطنين وصناع القرار .

جدول رقم (١٣) يبين كيف ترى تأثير القانون على الاستقرار الأسري؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى تأثير القانون على الاستقرار الأسري؟	يعزز استقرار الأسرة	١٤٤	%١٥.٢٤
	يسبب ضغوطاً وصراعات جديدة	٤٢٣	%٤٤.٧٦
	لا تأثير له على الأسرة	٧٦	%٨.٠٤
	يختلف حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة	٣٠٢	%٣١.٩٦
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٣) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتأثير القانون على الاستقرار الأسري، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة يسبب ضغوطاً وصراعات جديدة بعدد ٤٢٣ مفردة، ونسبة ٤٤.٧٦% من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة يختلف حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بعدد ٣٠٢ مفردة، ونسبة ٣١.٩٦% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت عبارة يعزز استقرار الأسرة في المرتبة الثالثة بعدد ١٤٤ مفردة، ونسبة ١٥.٢٤% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت عبارة لا تأثير له على الأسرة في المرتبة الرابعة بعدد ٧٦ مفردة، ونسبة ٨.٠٤% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى ضغوط وصراعات جديدة داخل الأسرة، مما يعكس تخوفاً من تأثيراته الاجتماعية المباشرة على استقرار الحياة الأسرية، كما يشير ذلك إلى أن تطبيق القانون قد يخلق تحديات تتعلق بالسكن أو المسؤوليات المادية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على العلاقات بين أفراد الأسرة، ويبرز هذا الاتجاه أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأسرية عند صياغة القوانين، لضمان تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والاستقرار الأسري في المجتمع.

جدول رقم (١٤) يبين ما توقعك لمستقبل العلاقة بين السكان في ظل هذا القانون؟

ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما توقعك لمستقبل العلاقة بين السكان في ظل هذا القانون؟	علاقة أكثر استقرارًا وتعاونًا	١٨٧	%١٩.٧٨
	علاقة أكثر توترًا ونزاعات	٤١١	%٤٣.٥
	لن تتغير العلاقة بشكل ملحوظ	١١٢	%١١.٨٥
	غير واضح حتى يتم تطبيق القانون بالكامل	٢٣٥	%٢٤.٨٧
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٤) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا للتوقعات لمستقبل العلاقة بين السكان في ظل هذا القانون، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة علاقة أكثر توترًا ونزاعات بعدد ٤١١ مفردة، ونسبة %٤٣.٥ من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة غير واضح حتى يتم تطبيق القانون بالكامل بعدد ٢٣٥ مفردة، ونسبة %٢٤.٨٧ من إجمالي حجم العينة، كما جاءت عبارة علاقة أكثر استقرارًا وتعاونًا في المرتبة الثالثة بعدد ١٨٧ مفردة، ونسبة %١٩.٧٨ من إجمالي حجم العينة، وأخيرًا جاءت في المرتبة الرابعة عبارة لن تتغير العلاقة بشكل ملحوظ بعدد ١١٢ مفردة، ونسبة %١١.٨٥ من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يتوقعون أن تطبيق قانون الإسكان المعدل يؤدي إلى زيادة التوتر والنزاعات بين السكان، مما يعكس نظرة تشاؤمية تجاه آثاره الاجتماعية المستقبلية، كما يشير ذلك إلى خوف من أن تسفر التغييرات القانونية عن خلافات حول الحقوق والالتزامات السكنية، خاصة في ظل غياب التوعية الكافية أو وضوح آليات التنفيذ، ويبرز هذا الاتجاه أهمية دراسة الأثر الاجتماعي للقانون والعمل على وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن والانسجام بين السكان بدلًا من تصاعد النزاعات وعدم الاستقرار داخل المجتمعات السكنية.

جدول رقم (١٥) يبين هل هناك أثر لقانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في

الأسرة المصرية؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل هناك أثر لقانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في الأسرة المصرية؟	نعم	٥٣٣	٥٦.٤٠%
	لا	٤١٢	٤٣.٦%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٥) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل هناك أثر لقانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في الأسرة المصرية؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٥٣٣ مفردة، ونسبة ٥٦.٤٠% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٤١٢ مفردة، ونسبة ٤٣.٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن لقانون الإيجار المعدل أثراً واضحاً على زيادة مشاكل الطلاق داخل الأسرة المصرية، مما يشير إلى ارتباط القضايا السكنية بالاستقرار الأسري، كما يعكس ذلك أن التغييرات التي أحدثها القانون قد تسببت في ضغوط مادية أو خلافات بين الأزواج تتعلق بحقوق السكن أو الانتقال، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم النزاعات الأسرية، ويظهر هذا الاتجاه الحاجة إلى مراعاة البعد الاجتماعي والأسري عند سنّ القوانين، لضمان عدم انعكاسها سلباً على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.

جدول رقم (١٦) يبين أثر قانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في الأسرة

المصرية ن=٥٣٣

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
أثر قانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في الأسرة المصرية	زيادة الأعباء المالية على الأسرة نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار	٢٠١	٣٧.٧%
	تكرار الخلافات الزوجية بسبب الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالسكن	٩٥	١٧.٨٢%

٢٤.٠٢%	١٢٨	عدم الاستقرار الأسري نتيجة التنقل المستمر بحثاً عن سكن مناسب
١١.٢٦%	٦٠	تدهور العلاقات الأسرية بسبب تدخل الأهل أو الملاك في مسائل السكن
٩.٢%	٤٩	كل ما سبق
١٠٠%	٥٣٣	الإجمالي

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٦) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لأثر قانون الإيجار المعدل على مشاكل الطلاق في الأسرة المصرية، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة زيادة الأعباء المالية على الأسرة نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار بعدد ٢٠١ مفردة، ونسبة ٣٧.٧% من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة عدم الاستقرار الأسري نتيجة التنقل المستمر بحثاً عن سكن مناسب وعددها ١٢٨ مفردة، ونسبة ٢٤.٠٢% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت عبارة تكرار الخلافات الزوجية بسبب الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالسكن في المرتبة الثالثة بعدد ٩٥ مفردة، ونسبة ١٧.٨٢% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الرابعة عبارة تدهور العلاقات الأسرية بسبب تدخل الأهل أو الملاك في مسائل السكن وعددها ٦٠ مفردة، بنسبة ١١.٢٦% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت عبارة كل ما سبق في المرتبة الخامسة بعدد ٤٩ مفردة، ونسبة ٩.٢% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل يسهم في زيادة الأعباء المالية على الأسرة نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الزوجية وارتفاع معدلات الطلاق. كما يعكس ذلك إدراك المشاركين للعلاقة المباشرة بين الضغوط الاقتصادية والاستقرار الأسري، حيث إن ارتفاع تكاليف السكن يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، ويؤثر سلباً في قدرتها على التوازن المعيشي والعاطفي، ويؤكد هذا الاتجاه أهمية وضع ضوابط عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للأسر عند تعديل القوانين السكنية.

جدول رقم (١٧) يبين هل هناك صراع بين المالك والمستأجر نتيجة لتطبيق القانون

المعدل؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل هناك صراع بين المالك والمستأجر نتيجة لتطبيق القانون المعدل؟	نعم	٧٤٥	٧٨.٨%
	لا	٢٠٠	٢١.٢%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٧) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل هناك صراع بين المالك والمستأجر نتيجة لتطبيق القانون المعدل؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٧٤٥ مفردة، ونسبة ٧٨.٨% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٢٠٠ مفردة، ونسبة ٢١.٢% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن هناك صراعاً قائماً بين المالك والمستأجر نتيجة لتطبيق قانون الإيجار المعدل، مما يشير إلى أن التعديلات القانونية لم تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين، كما يعكس ذلك شعوراً بوجود فجوة في فهم أو تطبيق القانون قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات بدلاً من الحد منها، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات التنفيذ وتسوية النزاعات بطريقة عادلة تضمن حماية حقوق المالك دون الإضرار باستقرار المستأجرين، وبما يحقق الانسجام الاجتماعي في العلاقة الإيجارية.

جدول رقم (١٨) يبين ما هي أبرز الأزمات التي تنشأ عن تعديل قانون

الإيجار ٢٠٢٥ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ ن=٧٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما هي أبرز الأزمات التي تنشأ عن تعديل قانون الإيجار ٢٠٢٥ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟	غياب الوضوح في القانون المعدل مما ينتج عنه صراع بين المالك والمستأجر	٢٠١	٢٦.٩٨%
	يوجد تضارب الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القوانين القديمة والمعدلة	٩٦	١٢.٩%

٨٧	١١.٦٧%	تأخر حل النزاعات نتيجة الاختلاف في النصوص القانونية المعدلة
١٤٥	١٩.٤٦%	عدم توافق القوانين الجديدة مع الاحتياجات الحديثة للسوق العقاري
٢١٦	٢٨.٩٩%	الرؤى المختلفة بين الجهات القضائية والتنفيذية في تطبيق القوانين المعدلة
٧٤٥	١٠٠%	الإجمالي

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٨) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لأبرز الأزمات التي تنشأ عن الصراع بين القانون القديم والقانون المعدل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تبين أن عبارة الرؤى المختلفة بين الجهات القضائية والتنفيذية في تطبيق القوانين المعدلة جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٢١٦ مفردة، ونسبة ٢٨.٩٩% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة غياب الوضوح في القانون المعدل مما ينتج عنه صراع بين المالك والمستأجر بعدد ٢٠١ مفردة، ونسبة ٢٦.٩٨% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة عدم توافق القوانين الجديدة مع الاحتياجات الحديثة للسوق العقاري بعدد ١٤٥ مفردة ونسبة ١٩.٤٦% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة يوجد تضارب الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القوانين القديمة والمعدلة جاءت في المرتبة الرابعة وعددها ٩٦ مفردة، ونسبتها ١٢.٩% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة تأخر حل النزاعات نتيجة الاختلاف في النصوص القانونية المعدلة جاءت في المرتبة الخامسة وعددها ٨٧ مفردة، ونسبتها ١١.٦٧% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أبرز الأزمات الناشئة عن الصراع بين القانون القديم والقانون المعدل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر هي اختلاف الرؤى بين الجهات القضائية والتنفيذية في تطبيق القوانين المعدلة، مما يعكس وجود إشكالية في توحيد آليات التطبيق والتفسير القانوني، كما يشير ذلك إلى أن التباين في الفهم القانوني قد يؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات وزيادة التعقيد في

القضايا الإجارية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضوح تشريعي وتنسيقي مؤسسي يضمن التطبيق العادل والمنسق لأحكام القانون.

جدول رقم (١٩) يبين ما هي القوانين أو السياسات التي ترى أنها تساعد على تقليل الأزمة بين القانون القديم والمعدل في العلاقة بين المالك والمستأجر؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما هي القوانين أو السياسات التي ترى أنها تساعد على تقليل الصراع بين القانون القديم والمعدل في العلاقة بين المالك والمستأجر؟	تعديل النصوص القديمة لتتوافق مع القانون المعدل	٢٠٩	%٢٢.١
	توعية المالكين والمستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية	٢٤٧	%٢٦.١٤
	تسريع آليات حل النزاعات بين الأطراف عن طريق القانون المعدل	٢٨٩	%٣٠.٦
	إنشاء جهات رقابية لمتابعة تنفيذ القانون المعدل	١١٥	%١٢.١٧
	مراجعة القوانين بشكل دوري لتحديثها بما يتناسب مع السوق	٨٥	%٨.٩٩
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (١٩) الموضَّح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للقوانين أو السياسات التي ترى أنها تساعد على تقليل الصراع بين القانون القديم والمعدل في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث جاءت عبارة تسريع آليات حل النزاعات بين الأطراف عن طريق القانون المعدل في المرتبة الأولى بعدد ٢٨٩ مفردة، ونسبة ٣٠.٦% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة توعية المالكين والمستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بعدد ٢٤٧ مفردة، ونسبة ٢٦.١٤% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة تعديل النصوص القديمة لتتوافق مع القانون المعدل بعدد ٢٠٩ مفردة ونسبة ٢٢.١% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة إنشاء جهات رقابية لمتابعة تنفيذ القانون المعدل جاءت في المرتبة الرابعة وعددها ١١٥ مفردة، ونسبتها ١٢.١٧% من إجمالي حجم العينة،

وأخيرًا عبارة ت مراجعة القوانين بشكل دوري لتحديثها بما يتناسب مع السوق جاءت في المرتبة الخامسة وعددها ٨٥ مفردة، ونسبتها ٨.٩٩% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أهم السياسات أو القوانين التي يمكن أن تسهم في تقليل الصراع بين القانون القديم والمعدل هي تسريع آليات حل النزاعات بين الأطراف من خلال القانون المعدل، مما يعكس إدراكًا لأهمية العدالة الناجزة في تحقيق الاستقرار الإيجابي، كما يشير ذلك إلى أن تسريع البت في القضايا الإيجارية يقلل من تراكم النزاعات ويعزز الثقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراءات قضائية أكثر فاعلية ووضوحًا تسهم في تحقيق التوازن والحد من التوترات الناتجة عن تطبيق القوانين المختلفة.

المحور الثالث - المسؤولية الاجتماعية لقانون الإيجار المعدل في مصر:

جدول رقم (٢٠) يبين كيف ترى دور القانون في الحد من النزاعات القضائية بين

الملاك والمستأجرين؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى دور القانون في الحد من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين؟	سيقل حجم النزاعات بدرجة كبيرة	١٤٥	١٥.٤%
	سيزيد من حجم النزاعات بسبب الثغرات القانونية	٤٦٨	٤٩.٥%
	سيبقى النزاعات كما هي	٢٢٥	٢٣.٨%
	يعتمد على آليات التطبيق والرقابة	١٠٧	١١.٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٠) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا لتساؤل: كيف ترى دور القانون في الحد من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين؟، حيث جاءت في المرتبة الأولى عبارة سيزيد من حجم النزاعات بسبب الثغرات القانونية بعدد ٤٦٨ مفردة، ونسبة ٤٩.٥% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة سيبقى النزاعات كما هي بعدد ٢٢٥ مفردة، ونسبة ٢٣.٨% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة سيقل حجم النزاعات بدرجة كبيرة بعدد ١٤٥ مفردة، ونسبة

١٥.٤% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الرابعة جاءت في عبارة يعتمد على آليات التطبيق والرقابة بعدد ١٠٧ مفردة ونسبة ١١.٣% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى زيادة حجم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بسبب ما يتضمنه من ثغرات قانونية، مما يعكس شعورًا بعدم الاطمئنان تجاه فاعلية القانون في تنظيم العلاقة بين الطرفين، كما يشير ذلك إلى وجود خوف من أن تطبيق بعض بنود القانون قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات القانونية أو الاستغلال من أحد الطرفين، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتوضيحها لضمان تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجابية.

جدول رقم (٢١) يبين هل يساهم القانون الإيجابي المعدل في تحسين جودة الحياة

داخل الأحياء السكنية؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل يساهم القانون الإيجابي المعدل في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية؟	نعم	٦٤٤	٦٨.١٥%
	لا	٣٠١	٣١.٨٥%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢١) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا هل يساهم القانون الإيجابي المعدل في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٦٤٤ مفردة، ونسبة ٦٨.١٥% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٣٠١ مفردة، ونسبة ٣١.٨٥% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون الإيجابي المعدل يساهم في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، مما يعكس نظرة إيجابية تجاه آثار القانون على البيئة الاجتماعية والمعيشية، كما يشير ذلك إلى قناعة المشاركين بأن التعديلات الجديدة قد تسهم في تنظيم العلاقة الإيجابية والحد من المشكلات السكنية، بما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار والأمان وتحسين مستوى الخدمات داخل الأحياء، وبالتالي رفع جودة الحياة للسكان بشكل عام.

جدول رقم (٢٢) يبين ما رأيك في مدى مساهمة القانون الإيجاري المعدل في

تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية؟ ن=٦٤٤

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما مدى مساهمة القانون الإيجاري المعدل في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية؟	يحسن جودة الحياة والخدمات	١٥٦	%٢٤.٢٢
	ليس له أي تأثير يُذكر	١٢٣	%١٩.١
	قد يؤدي ذلك لتدهور الخدمات بسبب نزاعات	٣١٢	%٤٨.٤٥
	يساهم في تجديد البنية التحتية للمباني	٥٣	%٨.٢٣
	الإجمالي	٦٤٤	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٢) الموضَّح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للآراء في مدى مساهمة القانون الإيجاري المعدل في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة قد يؤدي ذلك لتدهور الخدمات بسبب نزاعات بعدد ٣١٢ مفردة، وبنسبة %٤٨.٤٥ من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة يحسن جودة الحياة والخدمات بعدد ١٥٦ مفردة، وبنسبة %٢٤.٢٢ من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة ليس له أي تأثير يُذكر في المرتبة الثالثة بعدد ١٢٣ مفردة، وبنسبة %١٩.١ من إجمالي حجم العينة، وأخيراً المرتبة الرابعة جاءت في عبارة يساهم في تجديد البنية التحتية للمباني بعدد ٥٣ مفردة وبنسبة %٨.٢٣ من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن تطبيق القانون الإيجاري المعدل قد يؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات داخل الأحياء السكنية نتيجة ازدياد النزاعات بين الأطراف المعنية، مما يعكس تخوفاً من الآثار الجانبية المحتملة للقانون على الواقع المعيشي، كما يشير ذلك إلى أن المشاركين يدركون أن الاستقرار السكني لا يتحقق فقط من خلال التشريعات، بل من خلال حسن تطبيقها وتعاون جميع الأطراف، وأن أي اضطراب ناتج عن الخلافات القانونية قد يؤثر سلباً في جودة الحياة والخدمات المقدمة داخل المجتمعات السكنية.

جدول رقم (٢٣) يبين هل ترى أن القانون يعزز شعور الانتماء في المجتمع

المحلي؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل ترى أن القانون يعزز شعور الانتماء في المجتمع المحلي؟	نعم، بشكل واضح	٩٦	%١٠.١
	نعم، لكن بشكل محدود	١٨٥	%١٩.٦
	لا، يقلل من الانتماء.	٦٦٤	%٧٠.٣
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٣) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل ترى أن القانون يعزز شعور الانتماء في المجتمع المحلي؟، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة لا، يقلل من الانتماء بعدد ٦٦٤ مفردة، ونسبة %٧٠.٣ من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة نعم، لكن بشكل محدود بعدد ١٨٥ مفردة، ونسبة %١٩.٦ من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة نعم، بشكل واضح جاءت في المرتبة الثالثة بعدد ٩٦ مفردة، ونسبة %١٠.١ من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون الإيجابي المعدل يقلل من شعور الانتماء في المجتمع المحلي، مما يشير إلى وجود نظرة سلبية تجاه تأثيره الاجتماعي، كما يعكس ذلك اعتقاد المشاركين بأن بعض بنود القانون قد تحدث فجوة أو توترًا بين السكان، سواء بسبب النزاعات أو شعور بعدم الاستقرار السكني، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ويظهر هذا الاتجاه أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في صياغة القوانين لضمان تعزيز روح الانتماء والتماسك داخل الأحياء السكنية.

جدول رقم (٢٤) يبين هل للدولة دور في المسؤولية الاجتماعية تجاه وضع قوانين

مناسبة لحماية حقوق الملاك؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل للدولة دور في المسؤولية الاجتماعية تجاه وضع قوانين مناسبة لحماية حقوق الملاك؟	نعم	٧١١	%٧٥.٢٤
	لا	٢٣٤	%٢٤.٧٦
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٤) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل للدولة دور في المسؤولية الاجتماعية تجاه وضع قوانين مناسبة

لحماية حقوق الملاك؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٧١١ مفردة، وبنسبة ٧٥.٢٤% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٢٣٤ مفردة، وبنسبة ٢٤.٧٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن للدولة دوراً أساسياً في تحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال سنّ قوانين مناسبة لحماية حقوق الملاك، مما يعكس ثقة المشاركين في دور الدولة كجهة تنظيمية توازن بين مصالح جميع الأطراف، كما يشير ذلك إلى وعي مجتمعي بأهمية التدخل التشريعي لضمان العدالة والحد من النزاعات، بحيث تحقق القوانين التوازن المطلوب بين حماية حقوق الملاك والمحافظة على استقرار المستأجرين في الوقت نفسه، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السكاني في المجتمع.

جدول رقم (٢٥) يبين ما هي أبرز أدوار الدولة في المسؤولية الاجتماعية في وضع

القوانين الإيجارية المناسبة الخاصة بالإسكان؟ ن=٧١١

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما هي أبرز أدوار الدولة في المسؤولية الاجتماعية في وضع القوانين الإيجارية المناسبة الخاصة بالإسكان؟	تحمل الدولة المسؤولية في إقرار بعض القوانين لحماية حقوق المستأجرين محدودي الدخل	٥٢٧	٧٤.١٢%
	تحمل الدولة المسؤولية في إلغاء القوانين القديمة وإحلال قوانين جديدة خاصة بالإسكان	١٩	٢.٦٧%
	تحمل الدولة المسؤولية في الإبقاء على القوانين الإيجارية القديمة	١٦٥	٢٣.٢١%
	الإجمالي	٧١١	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٥) الموضّح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لأبرز أدوار الدولة في المسؤولية الاجتماعية في وضع القوانين الإيجارية المناسبة الخاصة بالإسكان، تبين أن المرتبة الأولى جاءت في عبارة تحمل الدولة المسؤولية في إقرار بعض القوانين لحماية حقوق المستأجرين محدودي الدخل بعدد ٥٢٧ مفردة، وبنسبة ٧٤.١٢% من إجمالي حجم العينة، وجاءت في المرتبة الثانية عبارة تحمل

الدولة المسؤولية في الإبقاء على القوانين الإيجابية القديمة بعدد ١٦٥ مفردة، ونسبة ٢٣.٢١% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت عبارة تحمل الدولة المسؤولية في إلغاء القوانين القديمة وإحلال قوانين جديدة خاصة بالإسكان في المرتبة الثالثة بعدد ١٩ مفردة، ونسبة ٢.٦٧% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أبرز أدوار الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية يتمثل في إقرار القوانين التي تحمي حقوق المستأجرين محدودي الدخل، مما يعكس إدراكاً واسعاً لأهمية دور الدولة في تحقيق العدالة السكنية، كما يشير ذلك إلى وعي المشاركين بضرورة تدخل الدولة لضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يحقق مبدأ الحماية الاجتماعية ويعزز الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع.

جدول رقم (٢٦) يبين هل يوجد سياسات أو قوانين تتبناها الدولة لتحقيق العدالة

الاجتماعية في مجال الإسكان؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل يوجد سياسات أو قوانين تتبناها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان؟	نعم	٦٦٥	٧٠.٣٧%
	لا	٢٨٠	٢٩.٦٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٦) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل يوجد سياسات أو قوانين تتبناها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٦٦٥ مفردة، ونسبة ٧٠.٣٧% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٢٨٠ مفردة، ونسبة ٢٩.٦٣% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن الدولة تتبنى بالفعل سياسات وقوانين تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان، مما يعكس ثقة المواطنين في جهود الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما يشير ذلك إلى إدراك المشاركين لأهمية الدور الحكومي في توفير السكن اللائق لمختلف فئات المجتمع،

وضمن توزيع عادل للموارد والخدمات السكنية، ويظهر هذا الاتجاه تقديرًا للدور الاجتماعي والتنموي الذي تقوم به الدولة في تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين.

جدول رقم (٢٧) يبين ماهي السياسات أو القوانين التي يجب أن تتبناها

الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان؟ ن=٦٦٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ماهي السياسات أو القوانين التي يجب أن تتبناها الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان؟	وضع سياسات أو قوانين لتوفير إسكان مناسب للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة	١٢٨	١٩.٢%
	إقرار سياسات تشريعية لتخصيص وحدات سكنية للشباب والأسر الجديدة	٢٠٤	٣٠.٧%
	إقرار قوانين تعمل على الحفاظ على توزيع عادل للوحدات السكنية في المدن والمناطق الريفية	٣٣٣	٥٠.١%
	الإجمالي	٦٦٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٧) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا للسياسات أو القوانين التي يجب أن تتبناها الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان، تبين أن عبارة إقرار قوانين تعمل على الحفاظ على توزيع عادل للوحدات السكنية في المدن والمناطق الريفية جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٣٣٣ مفردة، ونسبة ٥٠.١% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة إقرار سياسات تشريعية لتخصيص وحدات سكنية للشباب والأسر الجديدة بعدد ٢٠٤ مفردة، ونسبة ٣٠.٧% من إجمالي حجم العينة، وأخيرًا عبارة وضع سياسات أو قوانين لتوفير إسكان مناسب للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت في المرتبة الثالثة وعددها ١٢٨ مفردة، ونسبتها ١٩.٢% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أهم السياسات أو القوانين التي يجب أن تتبناها الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان هي تلك التي تضمن التوزيع العادل للوحدات السكنية بين المدن والمناطق الريفية، ويعكس

هذا الاتجاه وعي المشاركين بضرورة معالجة الفجوة السكنية بين الحضر والريف، وتحقيق توازن في فرص الحصول على السكن الملائم لكافة فئات المجتمع، كما يشير إلى مطالبة بوجود رؤية شاملة للسياسات السكنية تراعي العدالة المكانية وتضمن التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.

جدول رقم (٢٨) يبين أهم الأزمات الاجتماعية التي تنجم عن تطبيق قانون الإيجار

المعدل ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
من أهم الأزمات الاجتماعية التي تنجم عن تطبيق قانون الإيجار المعدل	العزوف عن الزواج لزيادة الأعباء المادية	١٤٣	١٥.١%
	اللجوء إلى وضع الأهل كبار السن في دار المسنين	٩٦	١٠.١٦%
	ارتفاع معدلات الطلاق نتيجة الضغوط والأزمات السكنية والاقتصادية	٤٤٥	٤٧.١%
	زيادة الهجرة الداخلية بحثاً عن سكن أقل تكلفة مما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية	١٨٥	١٩.٦%
	كل ما سبق	٧٦	٨.٠٤%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٨) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لأهم الأزمات الاجتماعية التي تنجم عن تطبيق قانون الإيجار المعدل، تبين أن عبارة ارتفاع معدلات الطلاق نتيجة الضغوط والأزمات السكنية والاقتصادية جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٤٤٥ مفردة، ونسبة ٤٧.١% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة زيادة الهجرة الداخلية بحثاً عن سكن أقل تكلفة مما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية بعدد ١٨٥ مفردة، ونسبة ١٩.٦% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة العزوف عن الزواج لزيادة الأعباء المادية بعدد ١٤٣ مفردة ونسبة ١٥.١% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة اللجوء إلى وضع الأهل كبار السن في دار المسنين جاءت في المرتبة الرابعة وعددها ٩٦ مفردة،

ونسبتها ١٠.١٦% من إجمالي حجم العينة، وأخيرًا عبارة كل ما سبق جاءت في المرتبة الخامسة وعددها ٧٦ مفردة، ونسبتها ٨.٠٤% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أهم الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار المعدل هي ارتفاع معدلات الطلاق بسبب الضغوط السكنية والاقتصادية، مما يعكس إدراكًا لمدى الترابط بين الاستقرار الأسري والظروف المعيشية، كما يشير ذلك إلى أن الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الإيجارات أو صعوبة توفير السكن الملائم قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات داخل الأسرة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تبني سياسات إسكانية تراعي البعد الاجتماعي وتحدّ من الآثار السلبية التي قد تنعكس على استقرار الأسرة والمجتمع.

المحور الرابع - البعد الاقتصادي لقانون الإيجار المعدل في مصر:

جدول رقم (٢٩) يبين كيف ترى تأثير القانون على أسعار الإيجارات في السوق

العقاري؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى تأثير القانون على أسعار الإيجارات في السوق العقاري؟	سترتفع الأسعار بشكل كبير .	٤٥٦	٤٨.٢%
	سترتفع الأسعار بشكل محدود	٨٦	٩.١٠%
	ستظل الأسعار مستقرة	١٨٥	١٩.٦%
	قد تنخفض في بعض المناطق	٢١٨	٢٣.١%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٢٩) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا لتساؤل: كيف ترى تأثير القانون على أسعار الإيجارات في السوق العقاري؟، حيث جاءت عبارة سترتفع الأسعار بشكل كبير في المرتبة الأولى بعدد ٤٥٦ مفردة، ونسبة ٤٨.٢% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة قد تنخفض في بعض المناطق بعدد ٢١٨ مفردة، ونسبة ٢٣.١% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة ستظل الأسعار مستقرة بعدد ١٨٥ مفردة ونسبة ١٩.٦% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة سترتفع الأسعار بشكل محدود جاءت في المرتبة الرابعة وعددها ٨٦ مفردة، ونسبتها ٩.١٠% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات داخل السوق العقاري، مما يعكس تخوفاً من تأثيرات اقتصادية سلبية قد تطال المستأجرين بوجه خاص، كما يشير ذلك إلى توقع عام بأن تطبيق القانون قد يفتح المجال أمام الملاك لرفع القيم الإيجارية بما يتجاوز القدرة المادية لشرائح واسعة من المواطنين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية واتساع فجوة السكن بين الفئات المختلفة، ويبرز هذا الاتجاه أهمية وضع ضوابط رقابية تضمن توازن الأسعار وتحافظ على استقرار السوق العقاري.

جدول رقم (٣٠) يبين ما تأثير القانون المعدل على دخل الأسر المستأجرة؟

ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما تأثير القانون المعدل على دخل الأسر المستأجرة؟	يزيد الأعباء المالية على الأسرة	٥٧٤	٦٠.٧٤%
	يقلل من الأعباء ويوفر استقراراً مالياً	١٠٧	١١.٣%
	لا تأثير واضح على دخل الأسرة	٤٥	٤.٧٦%
	يختلف حسب مستوى الدخل لكل أسرة	٢١٩	٢٣.٢%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٠) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتأثير القانون المعدل على دخل الأسر المستأجرة، حيث جاءت عبارة يزيد الأعباء المالية على الأسرة في المرتبة الأولى بعدد ٥٧٤ مفردة، ونسبة ٦٠.٧٤% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة يختلف حسب مستوى الدخل لكل أسرة بعدد ٢١٩ مفردة، ونسبة ٢٣.٢% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يقلل من الأعباء ويوفر استقراراً مالياً بعدد ١٠٧ مفردة ونسبة ١١.٣% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة لا تأثير واضح على دخل الأسرة جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ٤٥ مفردة، ونسبتها ٤.٧٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر المستأجرة، مما يعكس إدراكاً لتأثيره المباشر على

مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي للأسرة، كما يشير ذلك إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات أو تعديل شروط العقود قد يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. ويؤكد هذا الاتجاه أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون، ووضع آليات توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

جدول رقم (٣١) يبين كيف ترى تأثير القانون على دخل الملاك؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى تأثير القانون على دخل الملاك؟	يزيد من دخل الملاك بشكل كبير	٨٦	٩.١٠%
	يزيد الدخل بشكل محدود	٤١٦	٤٤.٠٢%
	لا تأثير ملحوظ	٣٨٦	٤٠.٨٥%
	قد يقلل من دخل بعض الملاك	٥٧	٦.٠٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣١) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: كيف ترى تأثير القانون على دخل الملاك، حيث جاءت عبارة يزيد الدخل بشكل محدود في المرتبة الأولى بعدد ٤١٦ مفردة، وبنسبة ٤٤.٠٢% من إجمالي حجم العينة، بينما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا تأثير ملحوظ بعدد ٣٨٦ مفردة، وبنسبة ٤٠.٨٥% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يزيد من دخل الملاك بشكل كبير بعدد ٨٦ مفردة وبنسبة ٩.١٠% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة قد يقلل من دخل بعض الملاك جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ٥٧ مفردة، ونسبتها ٦.٠٣% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن غالبية المبحوثين يرون أن تأثير قانون الإيجار المعدل على دخل الملاك يتمثل في زيادة محدودة فقط، مما يشير إلى أن الزيادة في العائد لا تُعد جوهرية أو كافية لتحقيق التوازن بين الدخل ومتطلبات المعيشة الحالية، وهذا يعكس أن التعديلات القانونية قد حسّنت نسبياً من أوضاع الملاك، لكنها لم تحقق

الزيادة المرجوة في الدخل بشكل كامل، مما يستدعي مراجعة آليات تسعير الإيجار وتحديد نسب الزيادة بما يحقق العدالة الاقتصادية للطرفين، ويحد في الوقت نفسه من التوترات الاجتماعية الناتجة عن تفاوت المصالح بين الملاك والمستأجرين.

جدول رقم (٣٢) يبين ما تقيّمك لدور القانون في تشجيع الاستثمار

العقاري؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما تقيّمك لدور القانون في تشجيع الاستثمار العقاري؟	سيزيد من حجم الاستثمارات العقارية	85	٨.٩٩%
	سيؤدي إلى استقرار السوق فقط دون زيادة الاستثمار	74	٧.٨٣%
	لن يؤثر على الاستثمار العقاري	154	١٦.٣%
	قد يقلل من الإقبال على الاستثمار	632	٦٦.٨٨%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٢) الموضّح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتقييم دور القانون في تشجيع الاستثمار العقاري، حيث جاءت عبارة قد يقلل من الإقبال على الاستثمار في المرتبة الأولى بعدد ٦٣٢ مفردة، ونسبة ٦٦.٨٨% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة لن يؤثر على الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعدد ١٥٤ مفردة، ونسبة ١٦.٣% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة سيزيد من حجم الاستثمارات العقارية بعدد ٨٥ مفردة ونسبة ٨.٩٩% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة سيؤدي إلى استقرار السوق فقط دون زيادة الاستثمار جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ٧٤ مفردة، ونسبتها ٧.٨٣% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل قد يقلل من الإقبال على الاستثمار العقاري، وهو ما يعكس تخوّفاً من أن بعض بنود القانون المعدل قد تُقيّد حرية المستثمرين أو تحدّ من العائد المتوقع من الاستثمار في العقارات المؤجرة، ويُشير هذا الاتجاه إلى أن البيئة التشريعية الجديدة قد لا تكون محفزة بما يكفي لجذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع، خصوصاً إذا شعر المستثمرون بعدم

وضوح أو استقرار القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، ومن ثم فإن هذه النتيجة تؤكد أهمية مراجعة الأطر القانونية بما يضمن تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وتشجيع الاستثمار العقاري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.

جدول رقم (٣٣) يبين ما تأثير القانون المعدل على القدرة الشرائية

للمواطنين في سوق السكن؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما تأثير القانون المعدل على القدرة الشرائية للمواطنين في سوق السكن؟	يزيد من القدرة الشرائية	٣٣٧	٣٥.٧%
	يقلل القدرة الشرائية	١٩٩	٢١.٠%
	لا يوجد تأثير واضح	١٣٣	١٤.١%
	يختلف حسب فئة الدخل	٢٧٦	٢٩.٢%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٣) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتأثير القانون المعدل على القدرة الشرائية للمواطنين في سوق السكن، تبين أن عبارة يزيد من القدرة الشرائية جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٣٣٧ مفردة، ونسبة ٣٥.٧% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة يختلف حسب فئة الدخل في المرتبة الثانية بعدد ٢٧٦ مفردة، ونسبة ٢٩.٢% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يقلل القدرة الشرائية بعدد ١٩٩ مفردة ونسبة ٢١.٠% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة لا يوجد تأثير واضح جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١٣٣ مفردة، ونسبة ١٤.١% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن نسبة من أفراد العينة يرون أن القانون المعدل يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين في سوق السكن، وهو ما يعكس اعتقاداً بأن التعديلات القانونية قد تؤدي إلى تحسين ظروف التعاقد أو ضبط أسعار الإيجارات بما يتيح للمواطنين فرصاً أفضل للحصول على سكن مناسب، ومع ذلك فإن النسبة المحدودة نسبياً تشير إلى أن هذا الأثر الإيجابي قد يكون محصوراً في فئات معينة أو في حالات محددة، مما يستدعي تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار السكني وتوسيع نطاق

المستفيدين من آثار القانون، لضمان تحقيق عدالة أكبر في الوصول إلى السكن الملائم.

جدول رقم (٣٤) يبين هل القانون المعدل يساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل

عام؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل القانون المعدل يساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل عام؟	نعم، يساهم بشكل كبير	٥٢١	٥٥.١%
	نعم، يساهم لكن بشكل محدود	٢١٤	٢٢.٦%
	لا، لن ينشط السوق	٩٥	١٠.١%
	قد يؤدي إلى ركود السوق	١١٥	١٢.٢%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٤) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل القانون المعدل يساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل عام؟، تبين أن عبارة نعم، يساهم بشكل كبير جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٥٢١ مفردة، وبنسبة ٥٥.١% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة نعم، يساهم لكن بشكل محدود في المرتبة الثانية بعدد ٢١٤ مفردة، وبنسبة ٢٢.٦% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة قد يؤدي إلى ركود السوق بعدد ١١٥ مفردة وبنسبة ١٢.٢% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة لا، لن ينشط السوق جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ٩٥ مفردة، وبنسبة ١٠.١% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل يساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل كبير، مما يعكس إدراكاً بأن التعديلات القانونية قد تسهم في تحفيز الأنشطة العقارية وزيادة الإقبال على الاستثمار والتأجير، ويُشير هذا الاتجاه إلى أن القانون يوفر بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يعزز الثقة في السوق ويحفز تحريك المعروض من العقارات، كما توضح النتيجة أهمية استمرار تطوير السياسات التشريعية المصاحبة للقانون لضمان استدامة النشاط العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمستأجرين.

جدول رقم (٣٥) يبين ما رأيك في تأثير القانون المعدل على العدالة الاقتصادية بين

الملاك والمستأجرين؟ ن = ٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما رأيك في تأثير القانون المعدل على العدالة الاقتصادية بين الملاك والمستأجرين؟	يحقق العدالة بشكل كبير	٩٥	%١٠.٥
	يحقق العدالة بشكل محدود	١٠٤	%١١.٠٠
	لا يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين	١٩٩	%٢١.٠٥
	يزيد من التفاوت الاقتصادي	٥٤٧	%٥٧.٩
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٥) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: ما رأيك في تأثير القانون المعدل على العدالة الاقتصادية بين الملاك والمستأجرين؟، تبين أن عبارة يزيد من التفاوت الاقتصادي جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٥٤٧ مفردة، ونسبة ٥٧.٩% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة لا يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين في المرتبة الثانية بعدد ١٩٩ مفردة، ونسبة ٢١.٠٥% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يحقق العدالة بشكل محدود بعدد ١٠٤ مفردة ونسبة ١١.٠٠% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة يحقق العدالة بشكل كبير جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ٩٥ مفردة، ونسبة ١٠.٥% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل قد يزيد من التفاوت الاقتصادي بين الملاك والمستأجرين، مما يعكس مخاوف من أن بعض بنود القانون قد تُفضي إلى استفادة أكبر للملاك مقارنة بالمستأجرين، سواء من حيث العوائد المالية أو السيطرة على شروط الإيجار، ويُشير هذا الاتجاه إلى أن القانون، رغم أهدافه التنظيمية، قد يحتاج إلى آليات إضافية لضمان العدالة الاقتصادية وتحقيق توازن فعال بين الطرفين، ومن ثم تُبرز هذه النتيجة أهمية تبني سياسات موازية لحماية المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، بما يحد من الفجوات الاقتصادية ويعزز الاستقرار الاجتماعي ضمن سوق السكن.

جدول رقم (٣٦) يبين كيف ترى دور القانون المعدل في معالجة أزمة الإسكان في

مصر على المدى البعيد؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
كيف ترى دور القانون المعدل في معالجة أزمة الإسكان في مصر على المدى البعيد؟	سيحل الأزمة بشكل جذري	١٨٧	%١٩.٨
	سيخفف من حدتها فقط	٢٥٥	%٢٦.٩٨
	لن يؤثر على الأزمة الإسكانية	١٩٨	%٢٠.٩٥
	قد يزيدها سوءاً	٣٠٥	%٣٢.٢٧
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٦) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: كيف ترى دور القانون المعدل في معالجة أزمة الإسكان في مصر على المدى الطويل؟، تبين أن عبارة قد يزيدها سوءاً جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٣٠٥ مفردة، وبنسبة %٣٢.٢٧ من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة سيخفف من حدتها فقط في المرتبة الثانية بعدد ٢٥٥ مفردة، وبنسبة %٢٦.٩٨ من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة لن يؤثر على الأزمة الإسكانية بعدد ١٩٨ مفردة وبنسبة %٢٠.٩٥ من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة سيحل الأزمة بشكل جذري جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١٨٧ مفردة، وبنسبة %١٩.٨ من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن نسبة من أفراد العينة يرون أن القانون المعدل قد يزيد من سوء أزمة الإسكان في مصر على المدى الطويل، مما يعكس تخوفاً من أن بعض بنوده قد لا تكون كافية لمعالجة جذور المشكلة، أو ربما تؤدي إلى آثار جانبية مثل ارتفاع الأسعار أو تقليل المعروض من الوحدات السكنية. ويشير هذا الاتجاه إلى أن معالجة أزمة الإسكان تتطلب إلى جانب التعديلات القانونية، سياسات شاملة تشمل تشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، دعم التمويل العقاري، وتحفيز بناء وحدات جديدة بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

جدول رقم (٣٧) يبين ما تأثير القانون المعدل على فرص الشباب في الحصول على

سكن مناسب؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما تأثير القانون المعدل على فرص الشباب في الحصول على سكن مناسب؟	يزيد من فرص الشباب بشكل كبير	٢١٦	٢٢.٨٦%
	يزيدها بشكل محدود	١٩٧	٢٠.٨٤%
	لا يغير شيئاً	١١٩	١٢.٦%
	يقلل من فرص الشباب	٤١٣	٤٣.٧%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٧) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتأثير القانون المعدل على فرص الشباب في الحصول على سكن مناسب، تبين أن عبارة يقلل من فرص الشباب جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٤١٣ مفردة، ونسبة ٤٣.٧% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة يزيد من فرص الشباب بشكل كبير في المرتبة الثانية بعدد ٢١٦ مفردة، ونسبة ٢٢.٨٦% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة يزيدها بشكل محدود بعدد ١٩٧ مفردة ونسبة ٢٠.٨٤% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة لا يغير شيئاً جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١١٩ مفردة، ونسبة ١٢.٦% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل يقلل من فرص الشباب في الحصول على سكن مناسب، مما يعكس إدراكاً بأن بعض بنوده قد ترفع تكاليف الإيجار أو تحدّ من المعروض المتاح للشباب، خاصة للفئات محدودة الدخل، ويشير هذا الاتجاه إلى ضرورة مراعاة احتياجات الشباب ضمن السياسات السكنية، من خلال تبني آليات دعم مثل الإسكان الميسر، التمويل العقاري المدعوم، أو حوافز للمستثمرين لإنشاء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين وتحفيز السوق العقاري.

جدول رقم (٣٨) يبين هل توافق على الانتقال للمدن الجديدة بسبب القانون

المعدل؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل توافق على الانتقال للمدن الجديدة بسبب القانون المعدل؟	نعم	٧١٥	%٧٥.٧
	لا	٢٣٠	%٢٤.٣
	الإجمالي	٩٤٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٨) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل توافق على الانتقال للمدن الجديدة بسبب القانون المعدل؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٧١٥ مفردة، ونسبة %٧٥.٧ من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٢٣٠ مفردة، ونسبة %٢٤.٣ من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل يشجع على الانتقال إلى المدن الجديدة، مما يعكس إدراكاً بأن التعديلات القانونية قد تجعل السكن في هذه المدن أكثر جاذبية وملاءمة، سواء من حيث الأسعار أو توفر الخدمات وفرص التملك، ويشير هذا الاتجاه إلى أن القانون يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على المدن القديمة وتحقيق توزيع أفضل للسكان والبنية التحتية، بما يدعم التنمية العمرانية المتوازنة.

جدول رقم (٣٩) يبين في حالة الاجابة بنعم ، لماذا ؟ ن=٧١٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
في حالة الاجابة بنعم، لماذا ؟	التخطيط الجيد لمبانيها	٢٢٧	%٣١.٧٥
	رخص السكن بالمدينة الجديد	١١٠	%١٥.٤
	تكس السكان بالمدينة الام	١٠٥	%١٤.٦٨
	عدم انتشار الاتحرافات بها	١٢٠	%١٦.٧٨
	توافر كافة المرافق والخدمات	٨٢	%١١.٤٦
	بعدها عن أسباب التلوث	٧١	%٩.٩٣
	الإجمالي	٧١٥	%١٠٠

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٣٩) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً للإجابة بنعم، لماذا؟، تبين أن عبارة التخطيط الجيد لمبانيها جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٢٢٧ مفردة، ونسبة ٣١.٧٥% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة عدم انتشار الانحرافات بها في المرتبة الثانية بعدد ١٢٠ مفردة، ونسبة ١٦.٧٨% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة رخص السكن بالمدينة الجديد بعدد ١١٠ مفردة ونسبة ١٥.٤% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة تكس السكان بالمدينة الام جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١٠٥ مفردة، ونسبة ١٤.٦٨% من إجمالي حجم العينة، بينما عبارة توافر كافة المرافق والخدمات جاءت في المرتبة الخامسة بعدد ٨٢ مفردة، ونسبة ١١.٤٦% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً عبارة بعدها عن أسباب التلوث جاءت في المرتبة السادسة وعددها ٧١ مفردة، ونسبتها ٩.٩٣% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب الذين أجابوا بنعم على الانتقال إلى المدن الجديدة يرون أن التخطيط الجيد لمباني هذه المدن يعد سبباً رئيسياً لجذبهم، حيث يعكس هذا الرأي تقديرًا لكفاءة التصميم العمراني وتنظيم المرافق والخدمات، مما يجعل السكن فيها أكثر راحة واستقراراً، ويشير هذا الاتجاه إلى أن جودة التخطيط العمراني تعتبر عاملاً محفزاً أساسياً لجذب السكان وتحقيق التوزيع الأمثل للبنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة.

المحور الرابع- الرؤية التشريعية لقانون الإسكان المعدل في مصر:

جدول رقم (٤٠) يبين هل التشريعات القانونية المعدلة بشأن قانون الإسكان تناسب

المستأجرين؟ ن=٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
هل التشريعات القانونية المعدلة بشأن قانون الإسكان تناسب المستأجرين	نعم	٦٨٥	٧٢.٥%
	لا	٢٦٠	٢٧.٥%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٤٠) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقاً لتساؤل: هل التشريعات القانونية المعدلة بشأن قانون الإسكان تناسب

المستأجرين؟، حيث جاءت عبارة نعم في المرتبة الأولى بعدد ٦٨٥ مفردة، ونسبة ٧٢.٥% من إجمالي حجم العينة، أما المرتبة الثانية جاءت في عبارة لا بعدد ٢٦٠ مفردة، ونسبة ٢٧.٥% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن التشريعات القانونية المعدلة بشأن قانون الإسكان تناسب المستأجرين، مما يعكس إدراكًا بأن التعديلات توفر حماية أفضل للمستأجرين وتحقق توازنًا نسبيًا في العلاقة الإيجارية، ويشير هذا الاتجاه إلى أن القانون يساهم في تحسين ظروف السكن وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمستأجرين، مع مراعاة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

جدول رقم (٤١) يبين أي من الإجراءات التالية يعتبر من نتائج تعديل قانون

الإيجار المعدل من الناحية القانونية؟ ن=٦٨٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
أي من الإجراءات التالية يعتبر من نتائج تعديل قانون الإيجار المعدل من الناحية القانونية؟	تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق المستأجرين والمالكين	١٣٠	١٨.٩%
	وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار بما يتوافق مع السوق والعقود القانونية	١٤٥	٢١.٢%
	تعديل مدة العقود والإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء الإيجار أو تجديده	١١٥	١٦.٨%
	توفير حماية قانونية إضافية للمستأجرين والمؤسسات في مواجهة الزيادات المفاجئة	٢٩٥	٤٣.١%
	الإجمالي	٦٨٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٤١) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا لتساؤل: أي من الإجراءات التالية يعتبر من نتائج تعديل قانون الإيجار المعدل من الناحية القانونية؟، تبين أن عبارة نعم، لكن بشكل محدود جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٤١١ مفردة، ونسبة ٤٣.٥% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة لا يساهم في خطط التنمية في المرتبة الثانية بعدد ٢١٣ مفردة، ونسبة ٢٢.٥% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة نعم، يساهم بقوة بعدد ٢٠٤

مفردة وبنسبة ٢١.٦% من إجمالي حجم العينة، وأخيرًا عبارة قد يعيق بعض الخطط جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١١٧ مفردة، وبنسبة ١٢.٤% من إجمالي حجم العينة. ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن توفير حماية قانونية إضافية للمستأجرين والمؤسسات في مواجهة الزيادات المفاجئة يعد من نتائج تعديل قانون الإيجار المعدل، مما يعكس إدراكًا لدور القانون في تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية المستأجرين من أي ممارسات قد تؤثر على استقرارهم المالي والسكني، ويشير هذا الاتجاه إلى أن التعديلات القانونية تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدلاً بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان بيئة سكنية أكثر استقرارًا وأمانًا.

جدول رقم (٤٢) يبين في المستقبل ما تأثير قانون الإيجار المعدل على العيادات

والشركات والمدارس؟ ن = ٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
في المستقبل ما تأثير قانون الإيجار المعدل على العيادات والشركات والمدارس؟	ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب زيادة قيمة الإيجار	٢٧٢	٢٨.٧٨%
	إغلاق بعض العيادات والشركات الصغيرة لعجزها عن سداد الإيجار	٢٦٥	٢٨.٠٤%
	زيادة أسعار الخدمات (الصحية، التعليمية، التجارية) لتعويض تكاليف الإيجار	١٩٧	٢٠.٨٥%
	انتقال المؤسسات إلى مناطق أقل تكلفة مما قد يقلل من سهولة الوصول إليها	٢١١	٢٢.٣٣%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٤٢) الموضَّح لتصنيف مفردات العينة وفقًا لتأثير قانون الإيجار المعدل على العيادات والشركات والمدارس في المستقبل، تبين أن عبارة ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب زيادة قيمة الإيجار جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٢٧٢ مفردة، وبنسبة ٢٨.٧٨% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة إغلاق بعض العيادات والشركات الصغيرة لعجزها عن سداد الإيجار في المرتبة الثانية بعدد ٢٦٥ مفردة، وبنسبة ٢٨.٠٤% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة انتقال المؤسسات إلى مناطق أقل تكلفة مما قد يقلل من سهولة

الوصول إليها بعدد ٢١١ مفردة ونسبة ٢٢.٣٣% من إجمالي حجم العينة، وأخيرًا عبارة زيادة أسعار الخدمات (الصحية، التعليمية، التجارية) لتعويض تكاليف الإيجار جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١٩٧ مفردة، ونسبة ٢٠.٨٥% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للعيادات والشركات والمدارس بسبب زيادة قيمة الإيجار، مما يعكس إدراكًا لتأثير القانون على الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والخدماتية، ويشير هذا الاتجاه إلى أن زيادة الإيجارات قد تشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسات، ما يستدعي وضع آليات تنظيمية أو دعم مؤسسي للتخفيف من الأثر المالي على هذه الجهات الحيوية في المجتمع.

جدول رقم (٤٣) يبين ما أهم الآثار المستقبلية لتعديل قانون الإيجار المعدل

في التشريعات القانونية؟ ن = ٩٤٥

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
ما أهم الآثار المستقبلية لتعديل قانون الإيجار المعدل في التشريعات القانونية؟	انتشار الضغوط الاجتماعية والأسرية	٢٥٩	٢٧.٤١%
	زيادة الإيجارات للمنشآت	٢١٣	٢٢.٥٤%
	طرد السكان	١٢٤	١٣.١٢%
	تعديل القيمة الإيجارية	١١١	١١.٧٥%
	تعديل قانون الإيجار نفسه من الناحية التشريعية	١١٧	١٢.٣٨%
	تحديد قيمة إيجارية عادلة للسكن ومراعاة ذلك في العقود القانونية	٢٦	٢.٧٥%
	وضع مدة إضافية لتوفيق الأوضاع	٣٧	٣.٩١%
	طرد جميع ملاك المنشآت الاستثمارية والأبنية التعليمية المؤجرة	٥٨	٦.١٤%
	الإجمالي	٩٤٥	١٠٠%

يتضح من خلال تحليل بيانات جدول (٤٣) الموضح لتصنيف مفردات العينة وفقًا لأهم الآثار المستقبلية لتعديل قانون الإيجار المعدل في التشريعات القانونية، تبين

أن عبارة انتشار الضغوط الاجتماعية والأسرية جاءت في المرتبة الأولى بعدد ٢٥٩ مفردة، ونسبة ٢٧.٤١% من إجمالي حجم العينة، بينما جاءت عبارة زيادة الإيجارات للمنشآت في المرتبة الثانية بعدد ٢١٣ مفردة، ونسبة ٢٢.٥٤% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة طرد السكان بعدد ١٢٤ مفردة ونسبة ١٣.١٢% من إجمالي حجم العينة، بينما عبارة تعديل قانون الإيجار نفسه من الناحية التشريعية جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ١١٧ مفردة، ونسبة ١٢.٣٨% من إجمالي حجم العينة، أما عبارة تعديل القيمة الإيجارية جاءت في المرتبة الخامسة بعدد ١١١ مفردة، ونسبة ١١.٧٥% من إجمالي حجم العينة، كما جاءت في المرتبة السادسة عبارة طرد جميع ملاك المنشآت الاستثمارية والأبنية التعليمية المؤجرة بعدد ٥٨ مفردة، ونسبة ٦.١٤% من إجمالي حجم العينة، وجاءت أيضاً عبارة وضع مدة إضافية لتوفيق الأوضاع في المرتبة السابعة بعدد ٣٧ مفردة، ونسبة ٣.٩١% من إجمالي حجم العينة، وأخيراً جاءت عبارة تحديد قيمة إيجارية عادلة للسكن ومراعاة ذلك في العقود القانونية في المرتبة الثامنة بعدد ٢٦ مفردة، ونسبة ٢.٧٥% من إجمالي حجم العينة.

ونستنتج من ذلك أن أغلب أفراد العينة يرون أن أحد أهم الآثار المستقبلية لتعديل قانون الإيجار المعدل في التشريعات القانونية هو انتشار الضغوط الاجتماعية والأسرية، مما يعكس إدراكاً لتأثير القانون على الاستقرار المعيشي للأسرة والمجتمع، ويشير هذا الاتجاه إلى أن التعديلات القانونية قد تترتب عليها تبعات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند صياغة وتنفيذ القوانين، لضمان حماية الأسر من الضغوط المالية والنفسية المحتملة.

النتائج والتوصيات:

- النتائج:

١. نستنتج أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى توتر وصراعات قانونية جديدة بين الجيران، مما يعكس وجود تخوف عام من تأثير التعديلات القانونية على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع

- السكني، كما يشير ذلك إلى حساسية هذا الموضوع وأثره المباشر على الاستقرار الاجتماعي، حيث يُحتمل أن تؤدي بعض البنود القانونية أو الإجراءات الجديدة إلى زيادة النزاعات بدلاً من الحد منها، وهو ما يتطلب دراسة أعمق لمدى وعي الأفراد بالقانون وآليات تطبيقه.
٢. فيما يتعلق بقانون الإسكان المعدل لا يحقق العدالة الاجتماعية بشكل كافٍ، مما يشير إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى بعض المشاركين حول فعالية القانون في معالجة الفوارق الاجتماعية أو تلبية احتياجات جميع الفئات، كما يعكس ذلك شعوراً بوجود جوانب قصور في تطبيق أو مضمون القانون، وقد تستدعي مراجعة بعض مواد أو آليات تنفيذه لضمان تحقيق العدالة بصورة أكثر شمولاً وتوازناً بين مختلف شرائح المجتمع.
٣. بخصوص قانون الإسكان المعدل لن يسهم في حل مشكلة التكدس السكاني داخل العقارات القديمة، بل قد يؤدي إلى تفاقمها، مما يعكس تخوفاً عاماً من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون، كما يشير ذلك إلى اعتقاد لدى المشاركين بأن بعض بنود القانون قد لا تراعي الواقع الفعلي للعقارات القديمة وكثافة السكان فيها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التنفيذ أو إدخال تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين تنظيم السكن والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل هذه المناطق.
- وتتفق نتائج دراسة (Werner, 2021) مع نتائج الدراسة الحالية في ضرورة إحداث تحولات في سياسات وقوانين الإسكان ويتطلب ذلك تعديل المبادئ المرتبطة بقوانين الإسكان، ومع ذلك، غالباً ما تواجه المشاريع الإصلاحية التشريعية مقاومة من الأطراف المستفيدة من بقاء المجال السكني على صورته الراهنة.
- وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الأزمة، حيث ترى نظرية الأزمة أن القوانين والتشريعات غالباً ما تنشأ أو تتطور استجابةً لأزمات اجتماعية أو اقتصادية تضغط على الدولة والمجتمع وتستدعي التدخل التشريعي لإعادة التوازن.
٤. إن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى زيادة حجم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بسبب ما يتضمنه من ثغرات قانونية،

مما يعكس شعورًا بعدم الاطمئنان تجاه فاعلية القانون في تنظيم العلاقة بين الطرفين، كما يشير ذلك إلى وجود خوف من أن تطبيق بعض بنود القانون قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات القانونية أو الاستغلال من أحد الطرفين، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتوضيحها لضمان تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة الإجارية.

٥. نستنتج أن أغلب أفراد العينة يرون أن دور الإعلام في توعية المجتمع بالقانون الجديد كان سلبياً، حيث أدى إلى تضليل وتشويش لدى الناس، مما يعكس ضعف فاعلية الخطاب الإعلامي في نقل المعلومات القانونية بدقة وموضوعية، كما يشير ذلك إلى أن غياب التوضيح الكافي أو الاعتماد على التناول السطحي والمثير قد ساهم في خلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول مضمون القانون وآثاره، الأمر الذي يؤكد أهمية تطوير الدور الإعلامي ليكون أداة للتوعية القانونية الصحيحة وتعزيز الثقة بين المواطنين وصناع القرار.

٦. بخصوص القانون الإجاري المعدل قد يزيد من التوسع في السكن غير الرسمي، مما يعكس تخوفاً من أن يؤدي تطبيقه إلى نتائج عكسية على الواقع العمراني، كما يشير ذلك إلى اعتقاد المشاركين بأن بعض بنود القانون قد لا تراعي احتياجات الفئات محدودة الدخل، مما يدفعها إلى البحث عن بدائل سكنية خارج الإطار القانوني نظراً لانخفاض الإجراءات في تلك المنطقة العشوائية، وبالتالي زيادة ظاهرة العشوائيات، ويبرز هذا الاتجاه أهمية مراجعة سياسات الإسكان لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم القانوني وتوفير حلول سكنية عادلة وميسرة لجميع فئات المجتمع.

٧. فيما يتعلق بقانون الإسكان المعدل يتمتع بقدر متوسط من الوضوح ويحتاج إلى مزيد من الشرح والتفسير، مما يشير إلى وجود فجوة في فهم المواطنين لمضمونه وتفاصيله، كما يعكس ذلك حاجة المجتمع إلى تبسيط النصوص القانونية وتوضيحها بوسائل توعوية وإعلامية تسهل على الأفراد استيعاب حقوقهم وواجباتهم، ويظهر هذا الاتجاه أهمية التواصل الفعال بين الجهات

التشريعية والجمهور لضمان تطبيق القانون بشكل سليم وتحقيق أهدافه دون لبس أو سوء فهم.

٨. بخصوص أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإسكان المعدل قد يؤدي إلى ضغوط وصراعات جديدة داخل الأسرة، مما يعكس تخوفاً من تأثيراته الاجتماعية المباشرة على استقرار الحياة الأسرية، كما يشير ذلك إلى أن تطبيق القانون قد يخلق تحديات تتعلق بالسكن أو المسؤوليات المادية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على العلاقات بين أفراد الأسرة، ويبرز هذا الاتجاه أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأسرية عند صياغة القوانين، لضمان تحقيق التوازن وتوزيع الموارد والعدالة بين الجوانب القانونية وتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.

وتتفق نتائج دراسة (عبد الرحيم، ٢٠١٦) مع نتائج الدراسة الحالية على أن السياسات العامة للإسكان التي اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة قد ترتب عليها انعكاسات اقتصادية تمثلت في انعكاسات نظم التمويل العقاري والتي أدت إلى انخفاض الطلب في السوق العقاري، وذلك بسبب تركيزها على تلبية رغبات المصريين أصحاب الدخل المرتفعة والمصريين العاملين بالخارج والعرب، والأجانب بدلاً من تركيزها على فئة محدودي الدخل ومعدومي الدخل، بالإضافة إلى انعكاسات السياسات الضارة بقطاع الإسكان، والتي خلقت حالة من الصراع في سوق العقارات المصري بدءاً من تخصيص الأراضي وصولاً إلى منح تراخيص البناء والهدم وصولاً أيضاً إلى تخصيص الشقق.

كما تتفق أيضاً مع نظرية الصراع، حيث تُسهم نظرية الصراع في تفسير عدم العدالة في توزيع الموارد والمرافق داخل المدن، إذ يرى "ماركس" أن الطبقات الفقيرة تُدفع للعيش في أحياء متدهورة وبنية تحتية متهالكة، تفتقر إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمرافق العامة، بينما تنعم الطبقات الغنية في أحياء راقية تتميز بالخدمات المتكاملة، والمساكن الفاخرة، والشوارع المنظمة.

٩. نستنتج أن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل يسهم في زيادة الأعباء المالية على الأسرة نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الزوجية وارتفاع معدلات الطلاق. كما يعكس ذلك إدراك المشاركين للعلاقة المباشرة بين الضغوط الاقتصادية والاستقرار الأسري، حيث إن ارتفاع تكاليف السكن يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، ويؤثر سلباً في قدرتها على التوازن المعيشي والعاطفي، ويؤكد هذا الاتجاه أهمية وضع ضوابط عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للأسر عند تعديل القوانين السكنية.

١٠. فيما يتعلق بأن للدولة دوراً أساسياً في تحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال سنّ قوانين مناسبة لحماية حقوق الملاك، مما يعكس ثقة المشاركين في دور الدولة كجهة تنظيمية توازن بين مصالح جميع الأطراف، كما يشير ذلك إلى وعي مجتمعي بأهمية التدخل التشريعي لضمان العدالة والحد من النزاعات، بحيث تحقق القوانين التوازن المطلوب بين حماية حقوق الملاك والمحافظة على استقرار المستأجرين في الوقت نفسه، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني في المجتمع.

وتتفق نتائج دراسة (GÖKÇE 2022) مع النتيجة الحالية على أن المسؤولية الاجتماعية تشارك بين عدد من الجهات المعنية، وتُعد السلطات المحلية والوطنية من أبرز هذه الجهات، إذ ينبغي لها أن تتبنى دوراً محفزاً وميسراً بدلاً من أن تكون عائقاً سواء عن قصد أو عن غير قصد من خلال تطوير سياسات استخدام الأراضي بما يدعم السكن الجماعي والميسور، وتقديم الدعم المالي والحوافز المناسبة، كما يمكن للسلطات أن تضطلع بدور محوري في تمكين مشاريع السكن الجماعي ذات الطابع الميسور.

كما تتفق أيضاً مع نظرية المسؤولية الاجتماعية، حيث تمثل الجانب الرسمي والمؤسسي من المسؤولية، حيث يخضع الفرد للمحاسبة القانونية أمام المجتمع من جانب الدولة، وتُعد شكلاً مقنناً ومُلزماً للمساءلة، تفرضه القوانين والتشريعات، كما يُنظر إليها كسلطة تنظيمية تقف في مواجهة أي تجاوز للفرد تجاه النظام العامة،

فنظرية المسؤولية الاجتماعية تساهم في تفسير العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تؤكد أن على الدولة والمجتمع أداء أدوار متكاملة لتحقيق المصلحة العامة.

١١. نستنتج أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أبرز أدوار الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية يتمثل في إقرار القوانين التي تحمي حقوق المستأجرين محدودي الدخل، مما يعكس إدراكاً واسعاً لأهمية دور الدولة في تحقيق العدالة السكنية، كما يشير ذلك إلى وعي المشاركين بضرورة تدخل الدولة لضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يحقق مبدأ الحماية الاجتماعية ويعزز الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع.

١٢. إن أغلب أفراد العينة يرون أن من أهم الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار المعدل هي ارتفاع معدلات الطلاق بسبب الضغوط السكنية والاقتصادية، مما يعكس إدراكاً لمدى الترابط بين الاستقرار الأسري والظروف المعيشية، كما يشير ذلك إلى أن الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الإيجارات أو صعوبة توفير السكن الملائم قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات داخل الأسرة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تبني سياسات إسكانية تراعي البعد الاجتماعي وتحّد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على استقرار الأسرة والمجتمع.

وتتفق نتائج دراسة (Marshall, 2023) مع النتيجة الحالية على أنه رغم تنوّع مصادر التمويل عبر القطاع، إلا أن المنظمات تتفق على مبدأ قانوني استراتيجي مشترك يتمثل في استخدام الأصول العقارية مثل الأراضي والمساكن كوسيلة للوصول إلى التمويل، وقد كانت هذه الاستراتيجية القائمة على الأصول عاملاً أساسياً في تعزيز الأنشطة التجارية وتقليص حجم المساكن الاجتماعية المؤجرة لدى بعض الجمعيات، مما يوضح كيف يمكن للأزمات الاقتصادية أن تؤثر على السياسات التمويلية والاستراتيجيات العقارية المتبعة.

وتختلف نتائج هذه الدراسة أيضاً مع نتائج الدراسة الحالية في أنها لم تتناول الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار المعدل هي ارتفاع معدلات الطلاق.

كما تتفق أيضاً مع نظرية الأزمة، حيث جاءت القوانين الإسكانية والإيجارية نتيجة أزمة سكنية مزمنة نشأت عن التفاوت بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار العقارات، وعجز فئات واسعة من المواطنين عن تملك أو استئجار مساكن بأسعار مناسبة، ووفقاً لنظرية الأزمة، فإن هذا الوضع يُؤدّ توترات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع، مما يدفع المشرّع إلى سنّ قوانين استثنائية تهدف إلى احتواء الأزمة وتخفيف آثارها، ولو بصورة مؤقتة.

فقانون الإيجار المعدّل جاء كاستجابة تشريعية مباشرة لحالة أزمة سكنية متفاقمة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية ومنع تفاقم المشكلات الناتجة عن الإيجارات القديمة، فهو يعكس جوهر نظرية الأزمة التي ترى أن الأزمات هي القوة الدافعة للتغيير القانوني والاجتماعي، وأن التشريعات تُعدّ أداة لإدارة الأزمات وتحويلها من حالة توتر إلى حالة استقرار نسبي.

١٣. بخصوص أغلب أفراد العينة يرون أن هناك صراعاً قائماً بين المالك والمستأجر نتيجة لتطبيق قانون الإيجار المعدل، مما يشير إلى أن التعديلات القانونية لم تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين، كما يعكس ذلك شعوراً بوجود فجوة في فهم أو تطبيق القانون قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات بدلاً من الحد منها، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات التنفيذ وتسوية النزاعات بطريقة عادلة تضمن حماية حقوق الملاك دون الإضرار باستقرار المستأجرين، وبما يحقق الانسجام الاجتماعي في العلاقة الإيجارية.

وتتفق نتائج دراسة (Lai, 2024) مع نتائج الدراسة الحالية على وجود مؤشرات على سلوك مضاربي سيق تطبيق السياسة، موضحةً أن العبء الضريبي انتقل إلى المستأجرين عبر قنوات متعددة، وتبين الدراسة أن تفاعل المشاركين في السوق مع التغييرات السياسية ارتبط بتقديراتهم للتكاليف والفوائد المستقبلية، وهو ما

يعكس صراعاً مستمراً بين مصالح الملاك والمستأجرين، وهذه التقديرات والسياسات والقوانين انعكست في النهاية على العوائد الإجمالية لقطاع الإسكان.

كما تتفق أيضاً مع نظرية الصراع، حيث انتقد "ماركس" بشدة الدولة، والقانون المنظم للإسكان باعتبارهما انعكاساً لعلاقات الإنتاج السائدة في المجتمع، فالنظرية الماركسية تفسر القوانين الإسكانية بوصفها نتاجاً لصراع طبقي اقتصادي، وليست نتاجاً لتوافق اجتماعي متكافئ؛ فهي تعكس توازن القوى بين المالك والمستأجر، وتُظهر كيف تُستخدم التشريعات كأداة لإدارة هذا الصراع بما يحفظ مصالح الطبقة الأقوى.

١٤. نستنتج أن أغلب أفراد العينة يرون أن من أهم السياسات أو القوانين التي يمكن أن تسهم في تقليل الصراع بين القانون القديم والمعدل هي تسريع آليات حل النزاعات بين الأطراف من خلال القانون المعدل، مما يعكس إدراكاً لأهمية العدالة الناجزة في تحقيق الاستقرار الإيجاري، كما يشير ذلك إلى أن تسريع البت في القضايا الإيجارية يقلل من تراكم النزاعات ويعزز الثقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراءات قضائية أكثر فاعلية ووضوحاً تسهم في تحقيق التوازن والحد من التوترات الناتجة عن تطبيق القوانين المختلفة.

وتختلف نتائج دراسة (أسعيد، ٢٠٠٩) مع نتائج الدراسة الحالية، حي أشارت أن نتيجة تطبيق قوانين السياسات الإسكانية فيها، يعمل على استيعاب العدد المتزايد من السكان، وبخاصة من الطبقات الوسطى والدنيا، كما نجم عن تطبيق السياسات الإسكانية والقانونية نشوء أحياء متماثلة في طبيعة السكان، وبخاصة من ناحية الدخل، وكذلك في طبيعة البناء الهندي، ولم تتناول الدراسة أثر القوانين في حل النزاعات بصورة ناجزة وعادلة.

وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الصراع، حيث تُعدّ النظرية الماركسية من أبرز النظريات التي تناولت العلاقة بين البنية الاقتصادية والتشريعات الاجتماعية، ومن ضمنها القوانين الإسكانية، فوفقاً للفكر الماركسي، تُعتبر القوانين انعكاساً مباشراً لمصالح الطبقة المسيطرة اقتصادياً، أي أن التشريعات بما فيها القوانين المنظمة

للإسكان لا تُسنّ بمعزل عن الصراع الطبقي، بل تُستخدم كأداة للمحافظة على التوازن الظاهري في المجتمع مع استمرار هيمنة الطبقة المالكة لرأس المال ووسائل الإنتاج. وفي هذا السياق، تُفسّر القوانين الإسكانية على أنها وسيلة لضبط العلاقة بين الطبقة المالكة للعقارات والطبقة المستأجرة ضمن إطار من التنظيم الذي يبدو عادلاً في الظاهر، لكنه في جوهره يُكرّس استمرار الفوارق الطبقيّة، "فماركس" يرى أن الدولة تُشرّع القوانين بما يخدم مصالح الطبقة الرأسمالية ويضمن استمرار سيطرتها، بينما تُمنح الطبقات الدنيا بعض الامتيازات المحدودة لتفادي الانفجار الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

١٥. فيما يتعلق بأن أغلب أفراد العينة يرون أن قانون الإيجار المعدل يؤدي إلى وجود أزمة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على الأسر المستأجرة، مما يعكس إدراكاً لتأثيره المباشر على مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي للأسرة، كما يشير ذلك إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات أو تعديل شروط العقود قد يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. ويؤكد هذا الاتجاه أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون، ووضع آليات توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الأزمة، حيث إن الأعباء المالية تزيد على الأسر المستأجرة بسبب قانون الإيجار المعدل مع نظرية الأزمة، التي تشير إلى أن الأزمات تنشأ عندما تتجاوز الضغوط المالية قدرة الأفراد أو الأسر على التكيف، مما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر، ففي هذه الحالة، تؤدي التعديلات على شروط الإيجار إلى تحميل الأسر المستأجرة أعباء إضافية، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وهو ما يعكس تأثير القانون المباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وبالتالي يولد ذلك أزمة، ويؤكد الحاجة إلى وضع آليات توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من الضغوط المالية المتزايدة.

١٦. إن أغلب أفراد العينة يرون أن القانون المعدل قد يزيد من الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، مما يعكس تخوفاً من أن تطبيقه قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين عدد الوحدات السكنية المتاحة واحتياجات المواطنين، ويُفهم من ذلك أن بعض بنود القانون ربما تحدّ من رغبة الملاك في تأجير عقاراتهم أو الاستثمار في إنشاء وحدات جديدة، مما يقلل من حجم المعروض ويزيد الضغط على الطلب، وتشير هذه النتيجة إلى أهمية مراجعة أثر القانون على ديناميكيات السوق العقاري لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتعزيز وفرة الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين.

- التوصيات:

١. ضرورة توضيح البنود القانونية الواردة في قانون الإيجار المعدل والمثيرة للجدل وإدخال آليات تسوية النزاعات الودية بين الجيران لتقليل الصراعات القانونية المحتملة.
٢. مراجعة بنود القانون للإيجار المعدل لضمان شمولها لكافة الفئات الاجتماعية، وتبني سياسات تعزز التوزيع العادل للحقوق والالتزامات للمالك والمستأجر.
٣. تعديل الإجراءات القانونية لتوفير حلول سكنية مناسبة للعقارات القديمة، وربط تطبيق القانون بتحسين البنية التحتية لهذه المناطق.
٤. مراجعة النصوص القانونية لتقليل الثغرات، وتوضيح الحقوق والواجبات للطرفين، وإنشاء آليات قضائية فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر.
٥. تطوير حملات إعلامية وتوعوية دقيقة وموضوعية لشرح القانون المعدل للإيجارات بطريقة مبسطة، مع التركيز على توضيح حقوق وواجبات المواطنين.

٦. وضع سياسات إسكانية تدعم الفئات محدودة الدخل وتمنع التوجه إلى السكن العشوائي، من خلال تقديم بدائل قانونية جديدة ميسرة.
٧. تبسيط النصوص القانونية في قانون الإيجار المعدل وشرحها بوسائل مرئية وإعلامية لتعزيز فهم المواطنين وتطبيق القانون بشكل صحيح.
٨. مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأسرية عند تعديل القانون للإيجار المعدل، وربط تطبيقه بسياسات حماية الأسرة ودعم الاستقرار المعيشي.
٩. وضع ضوابط للحد من ارتفاع الإيجارات وتقديم دعم مالي أو إعفاءات للفئات محدودة الدخل لضمان استقرار الأسرة.
١٠. تعزيز دور الدولة كجهة تنظيمية عادلة، مع وضع آليات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
١١. سن تشريعات وسياسات تدعم المستأجرين ضعيفي الدخل، وضمان توازن العلاقة بين الطرفين بما يعزز العدالة الاجتماعية.
١٢. تبني سياسات إسكانية تأخذ بعين الاعتبار الاستقرار الأسري، مع توفير دعم اقتصادي واجتماعي للأسر المتأثرة.
١٣. تعزيز آليات تسوية النزاعات الإيجارية بسرعة وفعالية، وتوضيح حقوق وواجبات الأطراف لتقليل تلك النزاعات.
١٤. إنشاء مراكز قضائية متخصصة أو تسريع الإجراءات الإيجارية لضمان العدالة الناجزة وتقليل تراكم القضايا.
١٥. مراعاة البعد الاجتماعي عند تعديل القانون الإيجاري الجديد، ووضع آليات حماية للمستأجرين من ارتفاع تكاليف السكن.
١٦. مراجعة تأثير قانون الإيجار المعدل على السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية جديدة لتلبية الطلب وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

قائمة المراجع

أولاً- المراجع العربية:

١. أبو زُكبة، أحمد عبد الفتاح أحمد. (٢٠٢٤): رؤية مستقبلية لخدمة الجماعة في تحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مجلة دراسات الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع - جامعة الأزهر، المجلد ٣٣، العدد ١، القاهرة.
٢. أحمد، أسماء مصطفى عبد الرازق. (٢٠٢٢): المنطلقات النظرية للخدمة الاجتماعية في إدارة الأزمات والكوارث، مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية، العدد ٤، المجلد ٢، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
٣. أسعيد، تغريد موسى محمود. (٢٠٠٩): أثر السياسات الإسكانية على بنية مدينة عمان: دراسة سوسيولوجية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان.
٤. بربز، جيرالد، (١٩٧٢): ترجمة مجمل الجوهري، مجتمع المدينة في البلاد النامية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.
٥. الحارثي، عبد الرحمن بن خضر (٢٠١٠): تصور مقترح لدور الأسرة في إكساب قيم العمل التطوعي لدى أبنائها من منظور إسلامي، ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
٦. الجعفرأوي، ابتسام. (٢٠١٦): العدالة الاجتماعية كأحد مقومات التنمية الحضرية المستدامة: دلائل تطبيقية من الحالة المصرية، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ٥٣، العدد ٢، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة.
٧. حبيب، جمال شحاته. (٢٠١٦): نظريات ونماذج التدخل المهني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية.
٨. الحسن، إحسان محمد، (٢٠٠٠): النظريات الاجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر، عمان.
٩. الخليلي، ماهر جبار. (٢٠١٥): سياسة الإسكان في ماليزيا وإمكانية الإفادة منها: دراسة تاريخية اقتصادية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العدد ٣٤.

١٠. دهمان، نائل. (٢٠٢٠): آفاق الاقتصاد والاستثمار في التنمية الاقتصادية، دار الاقتصاد العربي، دمشق.
١١. زكريا، خضر، (١٩٩٨): نظريات سيوسولوجية ، الأهالي للطباعة والنشر، القاهرة.
١٢. سعودي، نهلة إبراهيم. (٢٠٢٠). إدارة المخاطر وثقافة الأزمت: دراسة لروى عينة من شباب جامعة الإسكندرية، مجلة كلية الآداب، العدد ٩٤، جامعة الزقازيق، كلية الآداب.
١٣. السيد، السيد عبد العاطى، (٢٠٠٤): علم إجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية.
١٤. شوكت، يحيى. (٢٠٢٠): أزمة الإسكان في مصر: تشكيل الفضاء العمراني، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة.
١٥. العابد، عبد الله. (٢٠٢٢): سياسة الإسكان في الدول النامية جامعة الملك سعود، كلية العمارة والتخطيط، السعودية.
١٦. عبد الرحيم، ضياء الدين محمود. (٢٠١٦): السياسات العامة للإسكان في مصر وانعكاساتها الاقتصادية: دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي والتشريع الإسلامي. رسالة ماجستير، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة.
١٧. عبد القادر، سلوى السيد. (٢٠١٩): الرؤية المجتمعية لتمكين الشباب والتنمية البشرية المستدامة: دراسة أنثروبولوجية. مجلة كلية الآداب للإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد ١٩، المجلد ١١، القاهرة.
١٨. عبد الله، محمد قاسم، (٢٠٠٠): الشخصية - استراتيجياتها -نظرياتها وقياسها، دار الكتب، دمشق.
١٩. فرحات، إيمان سيد محمد. (٢٠١٩): أزمة الإسكان وأبعادها وعلاقتها بالتمويل العقاري، مجلة البحث العلمية، العدد ١٠، القاهرة.
٢٠. لطفي، طلعت والزيات، كمال، (١٩٩٩): النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار غريب، القاهرة.
٢١. المجلس الأعلى للتخطيط، الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي حتى ٢٠٣٥. (٢٠٢١): مطابع وزارة التخطيط، الكويت.

٢٢. محمد، أحمد غنيمي مهنوي، (٢٠١٦): دور مؤسسات التربية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب المصري: دراسة ميدانية، مجلة المعرفة التربوية، الجمعية المصرية لأصول التربية، المجلد ٤، العدد: ٧.
٢٣. محمد، محمد علي، (١٩٩٧): أصول الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية.
٢٤. المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES). (٢٠٢٥): قانون الإيجار القديم: المناقشات وسيناريوهات الحلول"، ورشة عمل بتاريخ 24 يونيو.
٢٥. المصليحي، نجلاء محمود رؤوف السيد. (٢٠١٧): الأبعاد الاجتماعية لسياسات الإسكان في مصر: دراسة سوسيولوجية. المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ٥٤، العدد ٣، القاهرة.
٢٦. مطر، فريق جيا. (٢٠٢٢): الانعكاسات الاقتصادية لمشكلة السكن في العراق وسبل معالجتها: بحث نظري. مجلة بحوث الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، العدد ٧٦.
٢٧. ناصر، إبراهيم، (٢٠٠٦): التربية الأخلاقية، دار وائل للنشر، عمان.
٢٨. همام، سامية عبد الرحمن. (٢٠٠٥): استخدام نظرية الأزمة في خدمة الفرد في التخفيف من أعراض أحداث الحياة الضاغطة لمحدودي الدخل. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد ١٩، مجلد ١.

المراجع الأجنبية:

1. Berry, Mike, (2023): A Theory of Housing Provision under Capitalism, Mike Berry Center for Urban Research, RMIT University, Melbourne, VIC, Australia.
2. Carvalho, João M. S. and Faria, Maria José. (2023): Bridging Corporate Social Responsibility and Individual Social Responsibility, International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB).
3. Cheung, Chau-kiu, (2024): Housing Welfare, Personal Responsibility, and Morale in Hong Kong, Social Indicators Research.

4. Fernández, Hector Blanco. (2022): The Economic Effects Of Public Housing Programs, Doctor Of Philosophy, The Department Of Economics, The Massachusetts Institute Of Technology.
5. Gökçe, Şevket Deniz, (2022): Strategies For Affordable Housing: Cohousing's Potential Role In Creating Dwellings Equally Accessible To All A Thesis Submitted To The Graduate School Of Natural And Applied Sciences Of Middle East Technical University.
6. Gülcan, Elifnaz. (2020): Social Housing As A Solution For Housing Need Of Low-Income: Evaluation Of Housing Implementations Of Housing Development Administration (Toki) For Lower-Middle Income Groups, The Degree Of Master Of Sciencem, In The Department Urban Policy Planning And Local Governments, The Graduate School Of Social Sciences, Middle East Technical University,
7. Housing Ombudsman, (2024): Spotlight on: Attitudes respect and rights Relationship of Equals, UK, report.
8. Jeske, Jule Iken et al., (2024): Sustainability potentials of collaborative housing and the barriers to realization: a systematic review, International Journal of Housing Policy.
9. Kolley, Adama M, (2024): the Concept of Marxism, Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Research Gate.
10. Lai, Hang. (2024): Essays on Economic Mechanisms of the UK Housing Market, Doctor of Philosophy, The Bartlett School of Sustainable Construction, University College London (UCL).
11. Lia, Xin and Shamsuddin, Shomon, February (2022): Housing the Poor? A Comparative Study of Public Housing Provision in New York, Hong Kong, and Shenzhen, Housing Policy Debate.
12. Long, Jinqiao. (2023): Housing and wealth accumulation: evidence from China, PhD thesi, Doctor of Philosophy, School of Social & Political Sciences, College of Social Sciences, University of Glasgow.

13. M.J. Williams .(2008): Security Studies. Reflexive, Modernization and the Risk Society. In Journal of the Nordic International Studies Association. Vol. 43(1): 57-79. Sage Publications- Los Anles-London: New Delhi and Singapore
14. Malik, ALpraditla. (2021): A Study on the Influences of Social Interaction on Housing Relocation from Slum to Public Housing: A Case Study of Greater Jakarta, Indonesia, Doctoral Program in Policy Science, Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University.
15. Marshall, Michael (٢٠٢٣): Financialisation, regulation and the “social and moral mission” of English housing associations, Doctor of Philosophy, The University of Sheffield, Faculty of Social Sciences Department of Urban Studies and Planning.
16. Matogwa, C. Armstrong, December (2021): Revealing Common Misconceptions in Marxian Sociology, Tanzania Journal of Sociology, Vol. 7, Issue, No.2.
17. Munro, Don, (2022): Marx’s Theory of Land, Rent and Cities, Edinburgh University Press.
18. Obeng-Odoom, Franklin, (2022): Urban housing analysis and theories of value, Cities.
19. Pastrana, Andrei Quintiá and Vols. (2024): Michel, Tracing the Right to Access to Housing: Insights from Human Rights Theory and Practice, European Journal of Homelessness _ Volume 18, No. 2.
20. Ryan Banerjee and Others. (2024): Monetary policy and housing markets: insights using a novel measure of housing supply elasticity, BIS Quarterly Review, Bank for International Settlements.
21. Scott, Bruce R. (2020): The Concept of National Economic Strategy, in: International Friction and Cooperation in High-Technology Development and Trade, Washington D.C., the National Academies Press.

22. Werner, Greta Weston. (2021): Housing Fields: A Comparison of Social Housing across two Areas of Practice, Doctor of Philosophy, Department of Sociology and Social Policy, Faculty of Arts and Social Sciences, The University of Sydney.
23. Wray-Lake, L., & Syvertsen, A. K. (2011): The developmental roots of social responsibility in childhood and adolescence. In C. A. Flanagan & B. D. Christens (Eds.), Youth civic development: Work at the cutting edge. New Directions for Child and Adolescent Development, 134.
24. Yadav, Srishti, (2025): apitalism, Competition and Class Conflicts: A Pedagogical Introduction to Marxist Political Economy, Article in Review of Development and Change.

Abstract

The study aimed to identify the community's view of the amended Housing Law of 2025. The researcher relied on a descriptive analytical approach and used a questionnaire distributed to 945 heads of households residing in old rental apartments in the governorates of Cairo and Alexandria, with the aim of revealing the implications of this law on the social and economic life of families and providing a comprehensive and accurate picture of its effects on Egyptian society. The sample was selected using a convenient sampling method. The study reached several conclusions, the most important of which is that the amended housing law does not sufficiently achieve social justice, indicating a state of dissatisfaction among some participants regarding the law's effectiveness in addressing social disparities or meeting the needs of all groups. This also reflects a feeling that there are shortcomings in the application or content of the law. Most of the sample believe that the amended housing law may lead to an increase in legal disputes between landlords and tenants due to the legal loopholes it contains, reflecting a feeling of uncertainty about the effectiveness of the law in regulating the relationship between the two parties. Most of the sample group believe that the amended housing law may lead to new pressures and conflicts within the family, reflecting fears about its direct social impact on family stability. With regard to the state's fundamental role in bearing social responsibility by enacting appropriate laws to protect the rights of landlords, this reflects the participants' confidence in the state's role as a regulatory body that balances the interests of all parties. It also indicates a societal awareness of the importance of legislative intervention to ensure justice and reduce conflicts.